



KNOLL

Steuerrechts-Institut +

Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung 2026/2027

FERNUNTERRICHT

LEHRBRIEF

Verfahrensrecht 06

Einspruch (Teil I)

28

Verfasser:

Prof. Dr. Stefan Holzner, LL.M.

Prof. Dr. Oliver Zugmaier

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht



© Steuerrechts-Institut KNOLL GmbH

www.knoll-steuer.com

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ohne Einwilligung der Steuerrechts-Institut Knoll GmbH außerhalb der eigenen Fortbildungszwecke, etwa auch der Verkauf, ist unzulässig.

Eine Verwendung zum Training, zur Weiterentwicklung oder zum Betrieb Künstlicher Intelligenz (z.B. LLMs, generative KI) – insbesondere durch automatisiertes Auslesen (Scraping, Crawling, Text und Data Mining) nach § 44b UrhG – ist ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung untersagt. **Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.**

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in unseren Lehrmaterialien auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d). Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Die bestimmungsgemäße Handhabung dieses Produkts stellt kein Risiko für die Gesundheit oder Sicherheit im Sinne der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (EU) 2023/988 (GPSR) dar.



INHALTSVERZEICHNIS

I.	EINSPRUCH (TEIL I)	1
1.	Prüfungsgegenstand „Einspruch“	1
2.	Einleitung	2
3.	Zulässigkeit von Einsprüchen	3
4.	Statthaftigkeit	4
4.1	Zulässigkeit des Finanzrechtswegs	4
4.2	Statthaftigkeit des konkreten Einspruchs	5
4.2.1	Einspruch	6
4.2.2	Untätigkeitseinspruch	7
4.2.3	Einspruch gegen nichtige Verwaltungsakte	8
5.	Form	8
5.1	Äußere Form	8
5.1.1	Schriftlich	8
5.1.2	Elektronisch	11
5.1.3	Erklärung zur Niederschrift	11
5.2	Erkennbarkeit des Nachprüfungsbegehrens	11
6.	Frist	12
6.1	Bekanntgabe des anzufechtenden Verwaltungsakts	12
6.1.1	Adressierungsmängel	13
6.1.2	Übermittlungsfehler	13
6.2	Fehlende Einspruchsbelehrung	14
6.3	Fristberechnung	14
6.4	Anbringungsbehörde	15
6.5	Wiedereinsetzung in den vorigen Stand	16
6.5.1	Wiedereinsetzungsfähige Fristen	16
6.5.2	Schuldlose Fristversäumnis	16
6.5.3	Verschulden bei Tätigwerden dritter Personen	18
6.5.4	Wiedereinsetzungsfrist	20
6.5.5	Verfahren	21
7.	Beschwer	21
7.1	Beschwer bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten	22
7.2	Beschwer bei Gewinnfeststellungsbescheiden	22



8.	Einspruchsbefugnis	24
8.1	Allgemeines	24
8.2	Einheitliche und gesonderte Feststellungen von Einkünften, § 352 AO	25
8.2.1	Rechtsfähige Personenvereinigung, § 352 Abs. 1 Nr. 1 AO	25
8.2.2	Nicht rechtsfähige Personenvereinigung und sonstige Fälle, § 352 Abs. 1 Nr. 2 AO	25
8.2.3	Ausgeschiedene Feststellungsbeteiligte / ernstliche Meinungsverschiedenheiten, § 352 Abs. 1 Nr. 3 AO	26
8.2.4	Übergangszeit: Wahlrecht zu § 352 AO a.F.	26
8.2.5	Meinungsverschiedenheiten wegen der Beteiligung am festgestellten Betrag, § 352 Abs. 1 Nr. 4 AO	27
8.2.6	Fragen, die einen Gesellschafter persönlich angehen, § 352 Abs. 1 Nr. 5 AO	28
9.	Verzicht	29
10.	Rücknahme	30
11.	Geschäftsfähigkeit	30
12.	Ordnungsgemäße Vertretung	30
13.	Folgen bei unzulässigen Einsprüchen	31
II.	ÜBUNGSFALL	32
III.	PRÜFUNGSSCHEMA EINSPRUCH	35
IV.	PRÜFUNGSSCHEMA WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND (§ 110 AO)	36



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Überblick Lehrbrief VerfR 06 – v12093



HINWEIS

Die Änderungen, die die AO durch das Kreditzweitmarktförderungsgesetz v. 22.12.2023 (BGBl. I 2023, Nr. 411) erfahren hat, sind teilweise bereits zum 1.1.2024 in Kraft getreten und finden sich daher in den einschlägigen Gesetzestexten wieder, finden aufgrund von Art. 97 § 39 EGAO jedoch zum Teil erst zu späteren Zeitpunkten Anwendung. Vor diesem Hintergrund ist die Übergangsvorschrift des Art. 97 § 39 EGAO jeweils genau zu prüfen.

I. EINSPRUCH (TEIL I)

1. Prüfungsgegenstand „Einspruch“

StB-Prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2024	Abgrenzung Einspruch vom Änderungsantrag, Zulässigkeitsprüfung, Berechnung der Einspruchsfrist bei Ersatzzustellung, Möglichkeit des fristwahrenden Einspruchs als Voraussetzung für die Gewährung von AdV.
2023	Überprüfung der Zulässigkeitsvoraussetzungen des Einspruchs eines Ehegatten gg. eine Festsetzung eines Verspätungszuschlags im Zusammenveranlagungsbescheid, der vom FA ohne Sachprüfung als unzulässig verworfen wurde; Formfragen; Widerlegung der 3-Tages-Vermutung des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO idF. bis 31.12.2024
2022	Zulässigkeitsprüfung eines als Widerspruch bezeichneten Einspruchs, Formfragen, Einspruchsbefugnis des Gesamtrechtsnachfolgers, Besonderheiten der Einspruchsfrist bei Gesamtrechtsnachfolge, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand sowie Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist
2021	Zulässigkeit von Einsprüchen gg. Prüfungsanordnungen unter Berücksichtigung einer abgedruckten Rechtsbehelfsbelehrung, Formfragen, Fristprobleme nach fehlerhafter Bekanntgabe & Schein-VA, Wiedereinsetzung, Ersetzung der VAe (Beschwer), Prüfung der Erfolgsaussichten des Einspruchs
2020	Zulässigkeit und Begründetheit eines Einspruchs gegen einen Änderungsbescheid , u. a. Form (E-Mail), Einlegung durch Vertreter, Fristenberechnung, Wiedereinsetzung inkl. Prüfung von Vertreterverschulden, formell- und materiellrechtliche Fehler
2019	–
2018	Einspruch gegen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid , Einspruch gegen Rechtsschein eines VA, Einspruchsbefugnis bei Sonderbetriebsvermögen (§ 352 Abs. 1 Nr. 5 AO), Berücksichtigung von § 351 Abs. 1 AO bei der Einspruchsentscheidung, Erlass von Ergänzungsbescheid (§ 179 Abs. 3 AO) im Rahmen des Einspruchsverfahrens



StB-Prüfung	Inhalt der Prüfungsaufgabe
2017	Einspruch gegen die Ablehnung der Aufhebung/Nichtigkeitsfeststellung eines ESt-Bescheids: Zulässigkeit (Statthaftigkeit, Form, Frist [fehlende Rechtsbehelfsbelehrung], Beschwer), Begründetheit
2016	Einspruch gegen Änderungsbescheid: Berücksichtigung von § 351 Abs. 1 AO bei der Einspruchsentscheidung, Androhung der Verböserung
2015	–

2. Einleitung

Der siebte Teil der AO ist mit „Außergerichtliches Rechtsbehelfsverfahren“ überschrieben. Als außergerichtlicher Rechtsbehelf stellt die AO den **Einspruch** zur Verfügung (§ 347 AO). Das Einspruchsverfahren ist zugleich notwendiges Vorverfahren für eine – nach den Vorschriften der Finanzgerichtsordnung (FGO) geregelte – Klage vor dem Finanzgericht (§ 44 FGO, § 46 FGO).

Keine Rechtsbehelfe im engeren Sinn sind Dienst- und Sachaufsichtsbeschwerden (an die nächsthöhere Dienstbehörde) sowie Gegenvorstellungen (an die Behörde selbst, die den Verwaltungsakt (VA) erlassen hat); siehe AEAO vor § 347, Nr. 1. Korrekturanträge (nach §§ 129–132 AO, §§ 172–177 AO) sind ebenfalls keine (förmlichen) Rechtsbehelfe.



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2024** war zu prüfen, welche „Rechtsbehelfe“ gegen einen Bescheid zur Verfügung stehen. In der Lösung wurde dann u.a. eine Abgrenzung des Rechtsbehelfs Einspruch von einem Antrag auf Änderung, insbesondere dem Antrag auf schlichte Änderung, erwartet.*

Gerichtliche Rechtsbehelfe sind im Allgemeinen erst nach Durchführung des außergerichtlichen Einspruchsverfahrens möglich (§ 44 FGO). Ihre Regelung ergibt sich aus der FGO. Man unterscheidet zwischen den Klagen und den Rechtsmitteln.

Zu den wichtigsten Klagearten zählen

- Anfechtungsklage (§ 40 Abs. 1 Alt. 1 FGO),
- Verpflichtungsklage (§ 40 Abs. 1 Alt. 2 FGO),
- Klage auf Feststellung der Nichtigkeit eines VAs (= Feststellungsklage, § 41 Abs. 1 FGO).

Als **Rechtsmittel** bezeichnet man Rechtsbehelfe, die gegen Urteile von Gerichten gegeben sind. Die Finanzgerichtsordnung (FGO) kennt neben der Beschwerde nur die **Revision zum Bundesfinanzhof** in München gegen Urteile der Finanzgerichte (§ 115 FGO). Der BFH als **Revisionsgericht** prüft nur, ob die Vorinstanz formelles und materielles Recht richtig angewendet hat. Eine Berufung, bei der eine Wiederauflösung des Sachverhalts erfolgt, ist im Finanzprozess nicht gegeben, da der Instanzenaufbau (FG und BFH) nur zweistufig ist.



PRÜFUNGSTIPP

Oft wird in Klausuren danach gefragt, ob der Einspruch Aussicht auf Erfolg hat. In diesen Fällen muss der **erste Satz** in der Klausurlösung lauten:

„Der Einspruch hat Aussicht auf Erfolg, wenn er zulässig und begründet ist.“

Sodann ist zu prüfen, ob der Einspruch zulässig ist. Wenn ja, wird weitergeprüft, ob der Einspruch begründet ist. Es ergeben sich damit folgende Kombinationen für **die letzten beiden Sätze** der Klausurlösung:

„Der Einspruch ist unzulässig. Er hat damit keine Aussicht auf Erfolg.“

„Der zulässige Einspruch ist begründet. Er hat damit Aussicht auf Erfolg.“

„Der zulässige Einspruch ist unbegründet. Er hat damit keine Aussicht auf Erfolg.“



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema Einspruch – v10155

3. Zulässigkeit von Einsprüchen

Ein Einspruch kann nur dann Erfolg haben, wenn alle Voraussetzungen für seine Zulässigkeit erfüllt sind. Vor allem um der Verfahrensökonomie willen hat der Gesetzgeber Voraussetzungen geschaffen, die erfüllt sein müssen, bevor das Finanzamt (FA) auf einen Einspruch hin in die materiell-rechtliche (= inhaltliche) Prüfung des Sachverhalts eintritt. Man spricht von den sogenannten Zulässigkeitsvoraussetzungen.

Die einzelnen Zulässigkeitsvoraussetzungen ergeben sich aus §§ 347 ff. AO. Ist ein Einspruch unzulässig, weil eine dieser Voraussetzungen nicht vorliegt, so wird dieser als **unzulässig verworfen** (§ 358 Satz 2 AO).



HINWEIS

Ist ein Einspruch unzulässig, wird er „als unzulässig **verworfen**“ (§ 358 Satz 2 AO).

Ist der Einspruch unbegründet, wird er „als unbegründet **zurückgewiesen**“.



4. Statthaftigkeit

Bei der Statthaftigkeit eines Einspruchs sind zwei Voraussetzungen zu prüfen:

4.1 Zulässigkeit des Finanzrechtswegs

Einsprüche zu den Finanzämtern sind nur dann zulässig, wenn es sich um eine **Abgabenangelegenheiten** handelt (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 AO). Danach ist der Finanzrechtsweg gegeben für alle mit der Verwaltung von Steuern durch die Finanzbehörden zusammenhängenden Aufgaben (§ 347 Abs. 2 AO). Daneben ist der Einspruch zulässig, wenn es sich um eine

- Vollstreckung in **nicht steuerrechtlichen** Angelegenheiten (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO),
- öffentlich-rechtliche und berufsrechtliche Angelegenheit nach dem Steuerberatungsgesetz (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 AO),
- aufgrund besonderer gesetzlicher Übertragung durch die Finanzbehörden verwaltete andere Angelegenheit (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 AO)

handelt.

► **Übungsfall:**

1. Hannah Hettinger erhält ihren ESt- und USt-Bescheid für das Jahr 05.¹
2. Der Komplementär Klauber erhält einen Feststellungsbescheid für die Gesellschafter der Klauber KG (§ 183 Abs. 1 Satz 2 AO a.F. [siehe zur Anwendbarkeit der Vorschrift Hinweis-kasten unten!]).
3. Die Gewerbetreibende Korf erhält vom FA Kaufbeuren ihren GewSt-Messbescheid für 04 (§ 14 GewStG), später von der Gemeinde Lechbruck am See ihren GewSt-Bescheid für 04 (§ 16 GewStG).
4. Gernot Kalauer erhält vom FA Erfurt einen Bußgeldbescheid (§ 410 Abs. 1 AO; § 65 OWiG, § 66 OWiG), weil er die USt 05 leichtfertig verkürzt (§ 378 AO) hat.
5. Gegen Anna Auer wird – nach Androhung – ein Zwangsgeld i.H.v. 5.000 € festgesetzt (§ 328 AO, § 329 AO, § 333 AO), weil sie wiederholt keine USt-Anmeldung übermittelt hat.



HINWEIS

§ 183 AO ist ab dem 1.1.2024 in allen offenen Fällen (d.h. auch für zurückliegende Feststellungszeiträume) anzuwenden (AEAO zu § 183, Nr. 7). Jedoch können die in § 183 Abs. 1 AO genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen während einer Übergangszeit in den Kalenderjahren 2024 und 2025 auch noch dem bisher bestellten Empfangsbevollmächtigten (§ 183 AO a.F.) wirksam bekannt gegeben werden (Art. 97 § 39 Abs. 3 EGAO). Insofern hat das FA während der Übergangszeit ein Wahlrecht bei der Bekanntgabe.

AUFGABE

In welchen Fällen liegen Abgabenangelegenheiten vor, so dass der Rechtsweg zu den Finanzämtern gegeben ist?

► **Lösungen:**

1. Da es sich hier um Steuerverwaltung durch Finanzämter handelt, geht es um Abgabenangelegenheiten i.S.v. § 347 Abs. 2 AO.
2. In Feststellungsbescheiden (§ 181 AO) werden Besteuerungsgrundlagen für die darauf beruhenden Steuerbescheide festgestellt. Sie werden von Finanzämtern erlassen. Es handelt sich daher um Abgabenangelegenheiten i.S.v. § 347 Abs. 2 AO.

¹ Bei den angeführten Jahreszahlen (hier 05) handelt es sich um fiktive Jahre.

3. *Gewerbesteuermessbescheide werden von den Finanzämtern im Besteuerungsverfahren erlassen (§ 1 Abs. 1 AO, § 184 AO). Sie stellen die Besteuerungsgrundlagen für die Gewerbesteuern dar. Es handelt sich um Abgabenangelegenheiten i.S.v. § 347 Abs. 2 AO. Der Gewerbesteuerbescheid wurde dagegen von der Gemeinde Lechbruck am See erlassen (§ 4 GewStG). Die Gemeinde ist keine Finanzbehörde i.S.v. § 347 Abs. 2 AO. Eine Abgabenangelegenheit liegt nicht vor. Die Folge davon ist, dass – jedenfalls in Bayern – als Rechtsbehelf gegen den Bescheid der Widerspruch zur Gemeinde gegeben ist bzw. die direkte Klage zum Verwaltungsgericht. Dasselbe gilt übrigens für Grundsteuermessbescheide und Grundsteuerbescheide nach dem Grundsteuergesetz.*
4. *Bußgeldbescheide, die Ordnungswidrigkeiten ahnden, sind keine Abgabenangelegenheiten (§ 347 Abs. 2 AO). Richtiger Rechtsbehelf ist der „Einspruch“ zum Strafgericht (§ 67 OWiG).*
5. *Die Zwangsgeldfestsetzung nach § 333 AO ist ein VA in Abgabenangelegenheit i.S.d. § 347 Abs. 2 AO, da es sich beim Zwangsgeld um eine steuerliche Nebenleistung i.S.d. § 3 Abs. 4 Nr. 6 AO handelt.*

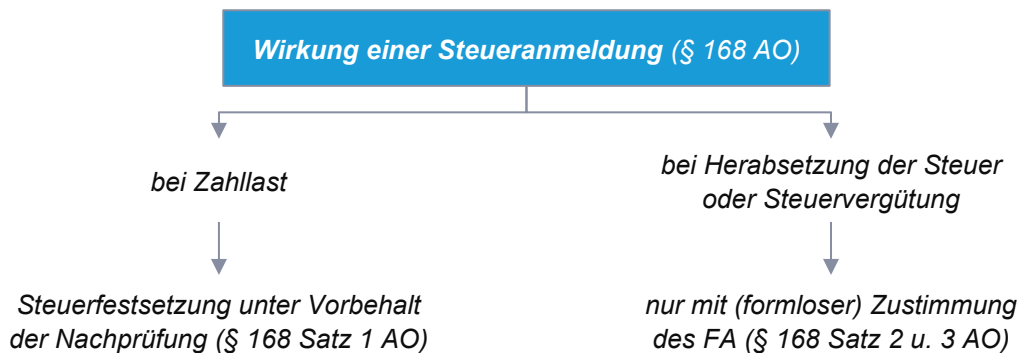
Der Finanzrechtsweg ist schließlich noch in den in § 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 AO geregelten Fällen gegeben.

4.2 Statthaftigkeit des konkreten Einspruchs

Aus dem Wortlaut von § 347 AO folgt, dass förmliche außergerichtliche Rechtsbehelfe nur dann möglich sind, wenn ein **SteuerVA** angegriffen wird oder der Erlass eines solchen begehrt wird.

► Übungsfall:

Die umsatzsteuerliche Unternehmerin Frida Dimski gibt ihre Umsatzsteuer-Voranmeldung für Mai 06 mit einem Vorsteuerüberhang von 10.000 € am 10.6.06 beim FA ab. Am 14.6.06 legt sie Einspruch gegen ihre eigene Umsatzsteuer-Voranmeldung ein. Am 20.6.06 überweist das FA die 10.000 € auf das Girokonto von Frida Dimski.



► Lösung:

*Die USt-Voranmeldung Mai 06 steht zwar als Steueranmeldung (siehe § 150 Abs. 1 Satz 3 AO) grundsätzlich nach § 168 AO einer Steuerfestsetzung unter Vorbehalt gleich. Da die USt-Voranmeldung zu einer Steuervergütung führt, bedarf sie nach § 168 Satz 2 AO der **Zustimmung des FA**.*

*Durch die Auszahlung des Betrags von 10.000 € am 20.6.06 erteilt das FA seine Zustimmung konkludent (= durch schlüssiges Handeln), die nach § 168 Satz 3 AO keiner Form bedarf. Der Einspruch wurde jedoch bereits am 14.6.06 eingelegt, also **vor** der Erteilung der Zustimmung des FA. Damit wurde Einspruch eingelegt, bevor die USt-Vorauszahlung als nach § 168 AO festgesetzt gilt.*

Erst am 20.6.06 liegt (nach erteilter Zustimmung des FA) ein VA vor, gegen den Einspruch eingelegt werden kann. Der Einspruch vom 14.6.06 ist daher nicht statthaft.



Nach § 347 AO ist gegen alle SteuerVAe i.S.v. § 118 AO der Einspruch gegeben. **Keine** VAe (§ 118 AO) und damit nicht mit dem Einspruch anfechtbar sind z.B. Niederschlagungen (§ 261 AO), Betriebsprüfungs-Berichte (§ 202 AO), Richtlinien, Gerichtsurteile.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Verwaltungsakt i.S.v. § 118 AO – v10157

4.2.1 Einspruch

Einspruchsfähige VAe sind demgemäß (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO):

- **Steuerbescheide**

Hierunter fallen alle Steuerbescheide i.S.v. von § 155 Abs. 1 Satz 1 AO, auch wenn sie zu einer Erstattung führen. Um Steuerbescheide handelt es sich auch, wenn das FA Steueranmeldungen unbeanstandet entgegennimmt (§ 168 Satz 1 AO). Steuerbescheiden gleichgestellt sind schließlich die Steuervergütungsbescheide (§ 155 Abs. 5 AO – z.B. Kindergeldfestsetzung, § 31 Satz 3 EStG).

Wird die Steuer auf 0 € festgesetzt, so liegt auch in diesem Fall ein Steuerbescheid vor. Man spricht in solchen Fällen von **Freistellungsbescheiden**.

- **Feststellungsbescheide**

Feststellungsbescheide werden nach § 181 Abs. 1 Satz 1 AO wie Steuerbescheide behandelt.

- **Steuermessbescheide**

Steuermessbescheide setzen die Besteuerungsgrundlagen für die Grund- bzw. Gewerbesteuer fest. Damit sind sie ihrem Charakter nach Grundlagenbescheide. Nach § 184 Abs. 1 Satz 3 AO sind sie wie Steuerbescheide zu behandeln.

- **Zerlegungsbescheide**

Es kommt vor, dass sich ein Gewerbebetrieb oder ein Grundstück auf mehrere Gemeinden erstreckt. In diesem Fall ist der Gewerbesteuermessbetrag bzw. der Grundsteuermessbetrag zu „zerlegen“, d.h. auf die Gemeinden aufzuteilen (siehe §§ 28 ff. GewStG und §§ 22 ff. GrStG). Diese Aufteilung erfolgt durch das FA mit einem Zerlegungsbescheid (§ 188 Abs. 1 AO), gegen den der Einspruch (des Stpfl. und der beschwerten Gemeinde) gegeben ist.

- **Zuteilungsbescheide**

Besteht Streit zwischen den Gemeinden, welcher von mehreren ein Steuermessbetrag (in voller Höhe) zuzuteilen ist, so entscheidet das FA durch einen einspruchsfähigen Zuteilungsbescheid (§ 190 AO).

- **Haftungs- und Duldungsbescheide (§ 191 AO)**

Eigene einspruchsfähige VAe sind aber auch die mit den Haftungsbescheiden verbundenen Zahlungsaufforderungen.

- **Verbindliche Zusagen und Auskünfte**

Sowohl gegen die verbindliche Zusage, die im Rahmen einer Außenprüfung (AP) erfolgt (§§ 204 ff. AO), als auch gegen die verbindliche Auskunft nach § 89 Abs. 2 AO (AEAO zu § 89, Nr. 3.7) sowie gegen deren Ablehnung ist der Einspruch statthaft.

Auch eine dem Arbeitgeber erteilte Anrufungsauskunft (§ 42e EStG) ist feststellender VA i.S.d. § 118 Satz 1 AO, mit dem sich das FA selbst bindet und gegen die der Einspruch statthaft ist.

- **Aufteilungsbescheide**

Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer (ESt) veranlagt werden (§ 26 Abs. 1 EStG, § 26b EStG) sind Gesamtschuldner (§ 44 AO). Jeder Ehegatte schuldet daher die gesamte ESt.

Allerdings kann nach § 268 AO jeder Ehegatte beantragen, dass sich die Vollstreckung wegen der ESt jeweils auf den Betrag beschränkt, der sich nach Maßgabe der §§ 269 ff. AO bei einer Aufteilung der Steuer ergibt. Die Aufteilung der Steuer entsprechend den Einkünften der beiden Ehegatten erfolgt durch einen sogenannten **Aufteilungsbescheid** (§ 279 AO), gegen den als Rechtsbehelf der Einspruch gegeben ist.

- **Verwaltungsakte nach § 218 Abs. 2 AO**

Gegen Abrechnungsbescheide nach § 218 Abs. 2 AO ist der Einspruch gegeben.

- **Verwaltungsakte über steuerliche Nebenleistungen (§ 3 Abs. 4 AO i.V.m. § 1 Abs. 3 AO)**, z.B. Zinsen (§ 3 Abs. 4 Nr. 4 AO) und Kosten (§ 3 Abs. 4 Nr. 7 AO)
- **Bescheide**, in denen das FA Betroffene auffordert, ihre Mitwirkungspflichten zu erfüllen (§§ 90 ff. AO)
- Androhung und Festsetzung von **Zwangsgeldern** (§§ 328 ff. AO)
- Festsetzung von **Verspätungszuschlägen** (§ 152 AO)
- **Stundungen** (§ 222 AO) und **Erlasse** (§ 163 AO, § 227 AO) und ebenso ihre (teilweise) Ablehnung
- **Pfändungen**
- **Korrekturbescheide (Änderungsbescheide)**
Einspruchsfähige VAe liegen ebenfalls vor, wenn die genannten VAe korrigiert werden.
- **Ablehnung von Anträgen auf Erlass von Verwaltungsakten**
Beantragt ein Stpfl. einen Steuererlass i.S.v. § 227 AO oder § 163 AO, so ist der VA, mit dem das FA den Erlass ablehnt, ebenfalls mittels Einspruch angreifbar.



PRÜFUNGSTIPP

Formulierungsvorschlag zur Statthaftigkeits-Prüfung bei Einspruch gg. einen ESt-Bescheid:
„Die Einspruchsführerin (EF) wehrt sich mit ihrem Einspruch gegen den Einkommensteuerbescheid 01. Dieser ist ein Verwaltungsakt (VA) in Abgabenangelegenheiten (§ 118 Satz 1 AO, § 155 Abs. 1 Satz 2 AO). Die Verwaltung der bundesgesetzlich geregelten Einkommenssteuer durch die Landesfinanzbehörde Finanzamt (§ 6 Abs. 2 Nr. 5 AO) ist eine typische Abgabenangelegenheit. Für diese gelten gem. § 1 Abs. 1 AO alle Vorschriften der AO. Der Einspruch ist der gem. § 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 AO statthafte Rechtsbehelf.“

4.2.2 Untätigkeitseinspruch

Hat ein FA **über einen Antrag** auf Erlass eines SteuerVAs nicht entschieden, fehlt es an einem VA, den der Antragsteller angreifen könnte. Verzögert das FA die Entscheidung unangemessen lange, so räumt § 347 Abs. 1 Satz 2 AO dem Antragsteller die Möglichkeit ein, **Untätigkeitseinspruch** einzulegen. Eine grobe Richtschnur für die Zulässigkeit eines solchen Einspruchs dürfte sein, wenn das FA sechs Monate lang untätig geblieben ist (siehe § 46 Abs. 1 Satz 2 FGO).

Wird allerdings das FA **auf einen Einspruch** hin in angemessener Zeit nicht tätig, so kommt als weiterer außergerichtlicher Rechtsbehelf nicht mehr der Untätigkeitseinspruch in Betracht (§ 348 Nr. 2 AO). In einem solchen Fall hat der Betroffene vielmehr die Möglichkeit, eine **Untätigkeitsklage** nach § 46 FGO an das Finanzgericht zu erheben.

- ▶ **Beispiel:**

Dechantsreiter hat seinen Umsatzsteuerbescheid mit einer Steuerschuld von 38.000 € erhalten. Er hat die Steuer bezahlt. Der Bescheid ist bestandskräftig geworden.

Später entdeckt Dechantsreiter in dem Bescheid eine offenbare Unrichtigkeit (§ 129 AO) und beantragt im Januar 07 eine entsprechende Berichtigung. Im November 07 hat er vom FA weder



einen Bescheid noch eine Mitteilung über die Verzögerung der Berichtigungsveranlagung erhalten. Dechantsreiter hat nun die Möglichkeit, Untätigkeitseinspruch nach § 347 Abs. 1 Satz 2 AO einzulegen, mit dem Antrag, das FA möge nunmehr den Korrekturbescheid erlassen. Würde die Behörde auch auf diesen Untätigkeitseinspruch hin nicht tätig, hätte Dechantsreiter die Möglichkeit der Untätigkeitsklage nach § 46 FGO (sog. „doppelte Untätigkeit“).

4.2.3 Einspruch gegen nichtige Verwaltungsakte

Obwohl nichtige VAe bzw. ScheinVAe keinerlei Rechtswirkungen haben, entfalten diese faktische Wirkung, da sie von einer mit staatlicher Autorität ausgestatteten Behörde stammen und Rechtswirkung auszulösen **scheinen**.

Aus Rechtsschutzgründen ist daher der Einspruch auch statthaft gegen nichtige VAe § 125 AO (= unwirksam, § 124 Abs. 3 AO) und ScheinVAe. Da tatsächlich kein VA bekannt gegeben wurde, greift § 355 AO nicht, so dass der Einspruch unbefristet möglich ist (AEAO zu § 347, Nr. 1).



HINWEIS

Neben dem unbefristeten Einspruch besteht aus Rechtsschutzgründen außerdem die Möglichkeit eines Antrags auf Feststellung der Nichtigkeit nach § 125 Abs. 5 AO, auf Rücknahme bzw. Aufhebung des nichtigen VAs nach § 130 AO bzw. § 172 AO oder der unmittelbaren Feststellungsklage nach § 41 FGO.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2018** war die Möglichkeit eines Einspruchs gegen einen Gewinnfeststellungsbescheid zu prüfen, der einer der Feststellungsbeteiligten nicht wirksam bekanntgegeben worden war.

5. Form

An die Form von Einsprüchen stellt das Gesetz in § 357 Abs. 1 und Abs. 3 AO nur geringe Anforderungen. Bezüglich der äußeren Form sind nur zwei Merkmale zu beachten:

5.1 Äußere Form

Die in § 357 Abs. 1 Satz 1 AO geforderte Schriftform ist erfüllt, wenn der Einspruchsführer (EF) den Einspruch

- schriftlich,
- elektronisch einreicht oder
- dem FA zur Niederschrift erklärt.

5.1.1 Schriftlich

Der Einspruch muss **schriftlich** eingereicht sein. Eine Unterschrift ist allerdings – entgegen § 126 Abs. 1 BGB – nicht erforderlich, wenn aus dem Schriftstück der EF eindeutig hervorgeht (§ 357 Abs. 1 Satz 2 AO). Dieser kann sich z.B. aus dem Briefkopf oder aus der aufgeführten Steuer-Nummer ergeben. Daraus folgt, dass Einsprüche auch zulässig sind, wenn sie durch Tele- oder Computerfax (AEAO zu § 357, Nr. 1) erfolgen. Viele Finanzämter haben zwischenzeitlich ihre Faxgeräte abgeschafft, so dass die Einspruchseinlegung durch Telefax nicht mehr möglich ist.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einspruch ohne Unterschrift? – v10158

Nach § 357 Abs. 1 Satz 3 AO schadet die **falsche Bezeichnung** des Rechtsbehelfs nicht, ebenso wenig, wenn er überhaupt nicht als Einspruch bezeichnet wird. Voraussetzung ist aber, dass der EF erkennen lässt, dass er die Nachprüfung eines VAs begehrt.

Wenn § 357 Abs. 3 AO an die Form eines Einspruchs weitere Voraussetzungen knüpft, so handelt es sich dabei um **Sollvorschriften**, deren Fehlen keinerlei Auswirkung auf die Zulässigkeit des Einspruchs hat. Im Übrigen ist das FA schon auf Grund seiner Fürsorgepflicht dem Stpfl. gegenüber gezwungen, bei unklaren Einspruchsschreiben durch Auslegung – hier gilt der Rechtsgedanke des § 133 BGB zur **Auslegung** von Willenserklärungen analog – oder durch Rückfragen den tatsächlichen Willen des EFs zu ermitteln.



HINWEIS

Nach Auffassung des BFH ist ein von einem fachkundigen Bevollmächtigten (z.B. StB) eingelegter Einspruch, der den bzw. die angefochtenen Bescheide eindeutig und abschließend bezeichnet, nicht dergestalt auslegungsfähig i.S.d. § 133 BGB analog, dass auch ein weiterer, im Einspruchsschreiben jedoch nicht benannter, Steuerbescheid angefochten werden soll (BFH, Urt. v. 12.10.2023, V R 42/21, BFH/NV 2024, 369; BFH, Urt. v. 28.11.2018, I R 61/16, BFH/NV 2019, 898).

Wird gegen einen **Bescheid, der mehrere VAe enthält**, Einspruch eingelegt, ist ggf. durch Auslegung zu ermitteln, gegen welchen VA sich der Einspruch richtet. Hierbei ist von Bedeutung, welches materiell-rechtliche Begehren der EF mit seinem Rechtsbehelf verfolgt. Wird z.B. gegen einen Bescheid über ESt, Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer Einspruch eingelegt und erhebt der EF nur Einwendungen gegen die Rechtmäßigkeit der Festsetzung des Solidaritätszuschlags, werden damit nicht zugleich auch die Festsetzungen der ESt und der Kirchensteuer angefochten (AEAO zu § 357, Nr. 4 Satz 3).



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2021** war der Einspruch gegen eine Prüfungsanordnung zu prüfen, bei der mehrere VAe auf einem Dokument verbunden worden waren (sog. Sammel-VA).*

*Ficht der Stpfl. verbundene Bescheide (Bescheid über „Einkommensteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag“) unter bloßer Wiedergabe der „Bescheidbezeichnung“ an, **ohne zunächst konkrete Einwendungen** gegen einen bestimmten VA zu erheben, können bei der **Auslegung** des Einspruchsbegehrens **auch spätere Begründungen** herangezogen werden, insbesondere dann, wenn die Bescheidüberschrift unvollständig war, weil in dem angefochtenen Bescheid in der Überschrift nicht erwähnte Zinsen zur ESt festgesetzt wurden (BFH, Urt. v. 29.10.2019, IX R 4/19, BStBl. 2020 II, 368).*

► Übungsfälle:

1. Ellen Hufschmid hat am 5.1.05 ihren ESt-Bescheid 03 bekommen. Am 10.1.05 erreicht das FA ein Schreiben, in dem Hufschmid „Klage gegen den ESt-Bescheid vom 5.1.05“ erhebt.
2. Karl Vogt erhält am 27.10.07 seinen ESt-Bescheid für 06. Am 15.11.07 erreicht das FA ein Schreiben des Vogt, das nur folgenden Satz enthält. „Ich wende mich gegen Ihren Bescheid vom 27.10.07.“ Trotz mehrerer Aufforderungen durch das FA gibt Vogt keine weiteren Äußerungen mehr ab.



3. *Rotraud Endreß legt gegen die Festsetzung eines Verspätungszuschlags vom 26.4.08 telefonisch „Beschwerde“ ein.*
4. *Gunter Geßler betreibt in München ein Modegeschäft. Er wohnt im Finanzamtsbezirk Erding. Am 18.2.04 erhält er vom zuständigen FA München seinen Feststellungsbescheid für 02, mit dem das FA seine gewerblichen Einkünfte aus dem Modegeschäft feststellt (§ 179 AO, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO). Am 4.3.04 erhält Geßler von seinem Wohnsitzfinanzamt Erding seinen ESt-Bescheid für 02, in dem der Gewinnfeststellungsbescheid des FA München bereits berücksichtigt wurde. Am 17.3.04 erreicht das FA Erding folgender Rechtsbehelf des Geßler:
„Ich wende mich aus zwei Gründen gegen ihren ESt-Bescheid vom 4.3.04:
a) Sie haben mir außergewöhnliche Belastungen für eine Zahnbehandlung i.H.v. 7.566 € nicht zum Abzug zugelassen.
b) Bei den mit meinem privaten Mercedes durchgeführten Reisen nach Berlin handelte es sich um Geschäftsreisen. Sie haben die Aufwendungen zu Unrecht nicht anerkannt.“*

AUFGABE

Sind die Rechtsbehelfe jeweils formgerecht? Wogegen richtet sich der Rechtsbehelf in Übungsfall 4?

► Lösungen:

1. *Fr. Hufschmid wendet sich eindeutig gegen ihren ESt-Bescheid für 03. Wenn sie ihren Rechtsbehelf fälschlich Klage nennt, ändert dies nichts daran, dass sie einen zulässigen Einspruch eingelegt hat (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO, § 357 Abs. 1 Satz 3 AO). Im Übrigen wäre eine Klage unzulässig, da Hufschmid zuerst das außergerichtliche Rechtsbehelfsverfahren durchführen muss (siehe § 44 FGO).*
2. *Karl Vogt hat einen zulässigen Einspruch eingelegt. Die fehlende Bezeichnung schadet nicht (§ 357 Abs. 1 Satz 3 AO). Eine Begründung des Rechtsbehelfs ist keine Zulässigkeitsvoraussetzung. § 357 Abs. 3 Satz 3 AO ist nur eine Soll-Vorschrift.*
3. *Der Einspruch von Fr. Endreß ist unzulässig, da die Schriftform nicht gewahrt ist (§ 357 Abs. 1 Satz 1 AO). Das FA ist gehalten, sie auf das Schriftformerfordernis hinzuweisen (§ 89 Abs. 1 Satz 1 AO). Ggf. ist ihre „Beschwerde“ als Antrag auf **Rücknahme nach § 130 AO** auszulegen, der auch mündlich gestellt werden kann. Eine Auslegung in einen schlichten Änderungsantrag nach § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO ist nicht möglich, da sich Fr. Endreß gegen den Verspätungszuschlag wendet, der kein Steuerbescheid und auch kein den Steuerbescheiden gleichgestellter Bescheid ist; es handelt sich vielmehr um einen sonstigen SteuerVA, bei dem nur die § 129 AO, § 130 AO, § 131 AO einschlägig sind. Wird die Festsetzung der Steuer, eines Mess- oder Feststellungsbescheids oder die Anrechnung von Vorauszahlungen oder Steuerabzugsbeträgen aufgehoben oder geändert, muss nach § 152 Abs. 12 AO ein festgesetzter Verspätungszuschlag aufgehoben oder entsprechend angepasst werden (siehe auch AEAO vor §§ 130, 131, Nr. 4). Dabei ist § 152 Abs. 12 AO als gebundene Entscheidung *lex specialis* zu den §§ 130, 131 AO (Zugmaier/Nöcker/Kahl-Hinsch, AO-Kommentar, § 152 AO, Rz. 130 ff.).*
4. *Gunter Geßler hat zwei formgerechte Einsprüche eingelegt. Vor dem Hintergrund des § 351 Abs. 2 AO ergibt die Auslegung (bei der die Grundsätze über die Auslegung von Willenserklärungen nach § 133 BGB analog angewendet werden), dass sich Geßlers Vorbringen sowohl gegen den Feststellungsbescheid als auch gegen den ESt-Bescheid richtet. Soweit er sich gegen die Ablehnung der Zahnbehandlungskosten wendet, richtet sich sein Einspruch inhaltlich gegen den Steuerbescheid (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Soweit er Aufwendungen für Geschäftsreisen als Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) berücksichtigt haben will, richtet sich sein Einspruch gegen den Gewinnfeststellungsbescheid (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Beide Einsprüche sind formgerecht i.S.v. § 357 Abs. 1 AO.*



HINWEIS

Beide Einsprüche wurden auch bei der richtigen Behörde, der sog. Anbringungsbehörde (siehe hierzu unten den Abschnitt „Anbringungsbehörde“), eingelegt. Dies gilt insbesondere auch für den Einspruch gegen den Gewinnfeststellungsbescheid: Nach § 357 Abs. 2 Satz 2 AO kann ein Einspruch, der sich gegen die Feststellung von Besteuerungsgrundlagen richtet, auch bei der zur Erteilung des Folgebescheids zuständigen Behörde angebracht werden.

5.1.2 Elektronisch

Der Einspruch kann unter der Voraussetzung einer Zugangseröffnung (§ 87a AO) auch elektronisch eingelegt werden. Da eine Unterschrift nicht erforderlich ist, ist bei einer E-Mail auch keine (qualifizierte) Signatur nötig (AEAO zu § 357, Nr. 1 Satz 2). § 87a Abs. 3 Satz 2 AO findet keine Anwendung (siehe AEAO zu § 87a, Nr. 3.2.4).



HINWEIS

Ein zusätzlicher Hinweis auf die konkrete Möglichkeit einer Einspruchseinlegung mittels E-Mail in der Rechtsbehelfsbelehrung ist nicht erforderlich, wenn diese zumindest auf die Möglichkeit der elektronischen Einlegung nach § 357 Abs. 1 AO hinweist (BFH, Beschl. v. 17.8.2023, III R 26/22, BStBl. II 2024, 94).

Viele Finanzämter geben zwischenzeitlich auf ihrer Website und auf den Briefköpfen keine E-Mail-Adressen mehr an. Dies könnte so zu verstehen sein, dass künftig für E-Mails keine Zugangseröffnung (§ 87a AO) mehr gegeben ist. Ob dies auch einen Widerruf bereits erteilter Zugangseröffnungen für E-Mails darstellt (wie etwa bei der Abschaltung der Faxgeräte, die durch entsprechende [Mitteilungen](#) der Finanzverwaltung angekündigt wurde), ist bislang nicht geklärt. Als „sichere“ Möglichkeiten, einen Einspruch elektronisch einzureichen, bleiben der Weg über ein Kontaktformular (falls ein solches auf der Finanzamts-Website eingerichtet ist) oder über „Mein ELSTER“.



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2023** war die Form eines über „Mein ELSTER“ als elektronische Nachricht an das FA gerichteten Einspruchs zu prüfen; in den verfahrensrechtlichen Klausuren der **StB-Prüfung 2020** und **2021** war jeweils die Form eines per E-Mail eingelegten Einspruchs zu prüfen.*

5.1.3 Erklärung zur Niederschrift

Nach § 357 Abs. 1 Satz 1 AO kann der Einspruch dem FA auch zur Niederschrift beim FA erklärt werden. Nicht zulässig ist die telefonische Erklärung des Einspruchs zur Niederschrift, da eine Niederschrift die persönliche Anwesenheit des Erklärenden voraussetzt.

5.2 Erkennbarkeit des Nachprüfungsbegehrens

Aus dem Sinn und Zweck von Rechtsbehelfsverfahren ergibt sich, ohne dass dies in § 357 AO zum Ausdruck käme, dass der Rechtsbehelfsführer in seinem Schreiben erkennen lassen muss, dass er eine Nachprüfung des VAs begehrt. Irgendwelche Mitteilungen oder Auskunftersuchen an das FA sind keine Einsprüche.



HINWEIS

Die von einem StB im Rahmen des Einspruchsverfahrens gegen den ESt-Bescheid abgegebene Stellungnahme, die nach ihrem Wortlaut und Zweck eindeutig und unmissverständlich ist, kann weder als Einspruch gegen den Bescheid ausgelegt noch in einen Einspruch umgedeutet werden (BFH, Urt. v. 14.6.2016, IX R 11/15, BFH/NV 2016, 1676).

6. Frist

Die Einspruchsfrist beträgt nach § 355 Abs. 1 AO einen Monat (nicht: vier Wochen!). Der Untätigkeitseinspruch nach § 347 Abs. 1 Satz 2 AO ist unbefristet möglich (§ 355 Abs. 2 AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Berechnung der Einspruchsfrist – v14011

Bei der Fristberechnung können insbesondere auch in Klausuren folgende Rechtsprobleme eine erhebliche Rolle spielen:

6.1 Bekanntgabe des anzufechtenden Verwaltungsakts

Nach dem Wortlaut des § 355 Abs. 1 AO sind Einsprüche innerhalb eines Monats nach **Bekanntgabe des VAs** einzulegen. Die Frist beginnt mit der wirksamen Bekanntgabe des VAs i.S.v. § 122 Abs. 1 AO, § 124 Abs. 1 AO. Daher kann vor Bekanntgabe des VAs kein Einspruch eingelegt werden. Siehe bitte nochmals den Übungsfall im Abschnitt „Statthaftigkeit des konkreten Einspruchs“!



HINWEIS

*Durch das Gesetz zur Modernisierung des Postrechts (PostModG idF. v. BT-Drs. 20/11817) wurden § 122 Abs. 2 Nr. 1 und Abs. 2a AO dahingehend geändert, dass sich die Bekanntgabevermutungen von bisher drei auf nun **vier** Tage verlängern. Diese Neuregelung findet auf alle nach dem 31.12.2024 übermittelten VA Anwendung.*

Entscheidend ist der **tatsächliche Zugang** (siehe § 155 Abs. 1 Satz 2 AO: „... der nach § 122 Abs. 1 AO bekannt gegebene Verwaltungsakt“). Die formelle Bekanntgabevermutung des § 122 Abs. 2, Abs. 2a AO ist insoweit unerheblich.

► Beispiel:

Das FA gibt den ESt-Bescheid 05 am 5.8.06 mit einfachem Brief zur Post. Die Stpfl. Romina Langer findet den Bescheid am 6.8.06 in ihrem Briefkasten vor und legt noch am selben Tag mittels E-Mail Einspruch ein.

Der Einspruch ist zulässig, da es auf die Bekanntgabevermutung des § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO nicht ankommt. Entscheidend ist der tatsächliche Zugang am 6.8.06.

Ein Steuerbescheid, der **vor dem Datum des Bescheids zustellt** wird, ist wirksam bekanntgegeben, so dass die Einspruchsfrist mit Bekanntgabe des Bescheids bzw. mit Ablauf der Vier-Tages-Fiktion zu laufen beginnt (BFH, Urt. v. 20.11.2008, III R 66/07, BStBl. II 2009, 185 zur Drei-Tages-Fiktion). Versäumt der Empfänger die Einspruchsfrist, weil er darauf vertraut hat, die Frist ende nicht vor Ablauf eines Monats nach dem Datum des Bescheids, ist regelmäßige Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 110 AO, s. unten) zu gewähren.

► **Beispiel:**

Das FA Hamburg-Mitte datiert den ESt-Bescheid 08 auf den 19.8.09, gibt ihn aber bereits am 14.8.09 mit einfachem Brief zur Post, so dass er beim Stpfl. am 15.8.09 eingeht.

Der Bescheid ist wirksam bekannt gegeben worden. Die einmonatige Einspruchsfrist des § 355 Abs. 1 AO beginnt mit Ablauf des 18.8.09 (§ 122 Abs. 2 Nr. 1 AO, § 108 Abs. 1 AO; § 187 Abs. 1 BGB) und endet mit Ablauf des 18.9.09 (§ 108 Abs. 1 AO; § 188 Abs. 2 BGB).



PRÜFUNGSTIPP

Gerade wenn die Einspruchsfrist scheinbar bereits abgelaufen ist, empfiehlt sich die Prüfung, ob der anzufechtende SteuerVA ordnungsgemäß bekannt gegeben ist.

Zudem sollte in diesen Fällen auch die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO geprüft werden.

Bekanntgabemängel (siehe § 122 Abs. 1 AO) können sich aus der Adressierung wie auch aus der Übermittlung des VAs ergeben.

6.1.1 Adressierungsmängel

Enthält der Bescheid wesentliche Adressierungsmängel, so ist er nicht bekannt gegeben und somit unwirksam (§ 124 Abs. 1, Abs. 3 AO). Da ein nicht existenter VA keine Rechtswirkungen erzeugen kann, setzt er die Einspruchsfrist nicht in Lauf.

6.1.2 Übermittlungsfehler

Übermittlungsfehler sind im Allgemeinen geheilt, wenn der richtige Empfänger den Bescheid tatsächlich erhalten hat. Dies folgt für förmliche Zustellungen aus § 8 VwZG (Beck'sche Steuergesetze, Nr. 805) und bei Bekanntgabe durch einfachen Brief durch eine analoge Anwendung dieser Vorschrift.

► **Übungsfall:**

Der Stpfl. Andreas Katzer hat der StBin Klara Hollmann ausdrücklich Empfangsvollmacht für alle Steuerbescheide eingeräumt. Das FA beachtet die Empfangsvollmacht jedoch nicht und übermittelt den ESt-Bescheid 13 am 25.4.14 an den Stpfl. Andreas Katzer, der ihn am 30.5.14 an StBin Klara Hollmann übergibt.

Das FA hat einen Übermittlungsfehler begangen (AEAO zu § 122, Nr. 1.7.3 Abs. 2). Es hätte den ESt-Bescheid an StBin Klara Hollmann übermitteln müssen.

Dieser Mangel wurde in analoger Anwendung von § 8 VwZG geheilt, als der Stpfl. Andreas Katzer den Bescheid der StBin Klara Hollmann aushändigte. Mit Ablauf dieses Tages begann die Einspruchsfrist zu laufen.



HINWEIS

In dem amtlich bestimmten Formular für die elektronische Übermittlung von Vollmachtsdaten an die Finanzbehörden wird den Vollmachtgebern (Stpfl.) die Möglichkeiten zur Einschränkung der Vollmacht (z.B. für einzelne Steuerarten) für den Bevollmächtigten (z.B. StB) eingeräumt. Wird davon kein Gebrauch gemacht, gilt die Vollmacht uneingeschränkt für alle aktuellen und künftigen Steuerfälle (BFH, Urt. v. 8.11.2023, II R 19/21, BStBl. II 2025, 218).



HINWEIS

*In den verfahrensrechtlichen Klausuren der **StB-Prüfung 2021 und 2020** war jeweils zu prüfen, ob ein VA wirksam an den empfangsbevollmächtigten StB bekanntgegeben wurde.*

6.2 Fehlende Einspruchsbelehrung

Nach § 356 Abs. 1 AO ist der Betroffene im VA über den Einspruch zu belehren. Fehlt die Einspruchsbelehrung (Rechtsbehelfsbelehrung) oder wurde sie unrichtig erteilt, so beginnt nach § 356 Abs. 2 AO die Monatsfrist nicht zu laufen. In diesen Fällen kann der Adressat des VAs noch innerhalb eines Jahres seit Bekanntgabe Einspruch einlegen (§ 356 Abs. 2 AO). Später nur noch, wenn

- die Einlegung des Einspruchs wegen höherer Gewalt vorher nicht möglich war oder
- eine schriftliche Belehrung erfolgt war, dass ein Einspruch nicht möglich sei.



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2021** war zu prüfen, ob eine – in der Anlage zur Aufgabe abgedruckte – Rechtsbehelfsbelehrung fehlerhaft war, in der bzgl. der Einspruchsfrist nicht auf die Möglichkeit der Bekanntgabe mit Zustellungsurkunde hingewiesen wird.*

Dabei sollte erkannt werden, dass es nach der Rspr. ausreicht, dass die Rechtsbehelfsbelehrung über den einzulegenden Rechtsbehelf (Einspruch nach §§ 347 ff. AO), den Empfänger des Rechtsbehelfs und die Fristdauer für die Einlegung des Rechtsbehelfs belehrt, jedoch nicht auf den konkreten Einzelfall bezogen sein muss.

6.3 Fristberechnung

Die Fristberechnung hängt davon ab,

- ob der Bescheid mit einfachem Brief bekannt gegeben worden ist (§ 122 Abs. 2 AO),
- ob der Bescheid elektronisch (dazu zählt auch die Übermittlung per Telefax, AEAO zu § 122, Nr. 1.8.2) übermittelt worden ist (§ 122 Abs. 2a AO),
- ob der Bescheid nach § 122a Abs. 1 AO zum Datenabruf durch Datenfernübertragung bereitgestellt wurde (§ 122a Abs. 4 AO) oder
- ob der Bescheid nach VwZG förmlich zugestellt worden ist (§ 122 Abs. 5 AO).

In letzterem Fall ist zu unterscheiden,

- ob der VA mit Postzustellungsurkunde zugestellt worden ist (§ 3 VwZG),
- mit eingeschriebenem Brief (§ 4 VwZG),
- gegen Empfangsbekenntnis (§ 5 VwZG) oder
- durch elektronische Zustellung (§ 5 Abs. 5 bis 7 VwZG, § 5a VwZG).

Bei Zustellung nach § 4 VwZG beginnt die Einspruchsfrist ebenfalls mit Ablauf des vierten Tags nach Aufgabe des zuzustellenden Schriftstücks zur Post zu laufen.



HINWEIS

Durch das Gesetz zur Modernisierung des Postrechts (PostModG idF. v. BT-Drs. 20/11817) wurde § 4 Abs. 2 Satz 2 VwZG dahingehend geändert, dass sich die Bekanntgabevermutung von drei auf **vier** Tage verlängert (Art. 3 PostModG).

6.4 Anbringungsbehörde

Die Frist ist nur dann gewahrt, wenn der Einspruch vor Ablauf der Frist bei einer richtigen **Anbringungsbehörde** i.S.d. § 357 Abs. 2 AO eingegangen ist.

- Einsprüche sind grundsätzlich bei dem FA anzubringen, das den VA erlassen hat oder bei dem der Antrag auf Erlass eines VAs gestellt worden ist (§ 357 Abs. 2 Satz 1 AO).
- Einsprüche, die sich gegen Grundlagenbescheide (z.B. Feststellungsbescheide) richten, können außerdem bei dem FA, das für den Folgebescheid zuständig ist, mit Frist wahrender Wirkung eingelegt werden (§ 357 Abs. 2 Satz 2 AO).
- Einsprüche, die sich gegen Steuermessbescheide (Gewerbe- und Grundsteuermessbescheide) richten, können auch bei den für die Steuerbescheide zuständigen Behörden eingelegt werden (§ 357 Abs. 2 Satz 2 AO).

Bei Gewerbe- und Grundsteuerbescheiden sind dies im Allgemeinen die Gemeinden. Entschieden werden in den beiden zuletzt genannten Fällen die Rechtsbehelfe aber immer durch die zuständigen Finanzämter.

Wird ein Einspruch bei einer **anderen Behörde** eingelegt, so ist die Einspruchsfrist gewahrt, wenn diese den Einspruch im normalen Amtsverkehr vor Ablauf der Frist einer genannten Anbringungsbehörde übermittelt (§ 357 Abs. 2 Satz 4 AO).

► **Übungsfall:**

Armin Eigner wohnt in Bamberg und hat im Finanzamtsbezirk Zeil am Main einen Holzhandel. Er hat am 5.1.04 seinen Gewinnfeststellungsbescheid für 02 (§ 179 AO, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO) vom Betriebsfinanzamt Zeil am Main (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 AO) erhalten.

Am 28.1.04 erhält er von seinem Wohnsitzfinanzamt Bamberg (§ 19 Abs. 1 AO) seinen ESt-Bescheid für 02. Am 26.2.04 legt Eigner beim FA Zeil am Main gegen seinen ESt-Bescheid Einspruch ein. Das FA leitet den Einspruch am 27.2.04 weiter an das FA Bamberg, wo er den Eingangsstempel 29.2.04 erhält. Hat Eigner die Einspruchsfrist gewahrt?

► **Lösung:**

Die Frist ist gewahrt, wenn der Einspruch rechtzeitig bei einer richtigen Anbringungsbehörde eingegangen ist. Dies war hier nicht der Fall. § 357 Abs. 2 Satz 2 AO findet keine Anwendung. Diese Vorschrift sieht vor, dass Anbringungsbehörde für Einsprüche gegen Grundlagenbescheide auch das Wohnsitzfinanzamt sein kann. Hier ist jedoch die Sachlage umgekehrt. Eigner hat beim Betriebsfinanzamt Einspruch gegen seinen ESt-Bescheid eingelegt. Es gilt daher § 357 Abs. 2 Satz 4 AO. Da der Bescheid erst nach Ablauf der Frist (Beginn mit Ablauf 28.1.04 (§ 108 Abs. 1 AO; § 187 Abs. 1 BGB), Ende mit Ablauf 28.2.04 (§ 108 Abs. 1 AO; § 188 Abs. 2 BGB)) beim FA Bamberg eingegangen ist, hat er die Frist versäumt.

Jedoch muss das unzuständige FA den Einspruch ohne schuldhaftes Zögern an das zuständige FA weiterleiten, wenn es die zuständige Finanzbehörde leicht und ohne weiteres feststellen kann. Tut es dies nicht, so kommt Wiedereinsetzung in den vorigen Stand in Betracht (AEAO zu § 357, Nr. 2). Im Übungsfall ist davon auszugehen, dass das FA den Einspruch unverzüglich weitergeleitet hat.



6.5 Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

Sollte der Stpfl. die Einspruchsfrist versäumt haben, so hat er nur noch die Möglichkeit, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO zu beantragen.



PRÜFUNGSTIPP

Wenn Sie in der Klausur zu dem Ergebnis kommen, dass die Einspruchsfrist abgelaufen ist, sollten Sie gedanklich überprüfen, ob Sie evtl. einen der fünf folgenden Aspekte übersehen haben:

- *Ist der anzufechtende SteuerVA überhaupt ordnungsgemäß bekannt gegeben?*
- *Fehlt es evtl. an einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung (§ 356 Abs. 2 AO)?*
- *Fällt das Ende der Vier-Tages-Frist nach § 122 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 2a AO oder das Ende der Einspruchsfrist auf einen Sonnabend (= Samstag), Sonntag oder gesetzlichen Feiertag (§ 108 Abs. 3 AO)?*
- *Wurde der anzufechtende SteuerVA fehlerhaft übermittelt und dieser Fehler später nach § 8 VwZG (analog) geheilt?*
- *Kommt evtl. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 110 AO) in Betracht?*



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Prüfungsschema Wiedereinsetzung in den vorigen Stand – v10156

6.5.1 Wiedereinsetzungsfähige Fristen

Die Wiedereinsetzung in eine bereits abgelaufene Frist kommt nur bei der Versäumung von so genannten wiedereinsetzungsfähigen Fristen (= Ausschlussfristen) in Betracht. Darunter fallen im Wesentlichen:

- die Einspruchsfrist (§ 355 Abs. 1 AO)
- die Frist für den Antrag auf eine schlichte Änderung zugunsten des Stpfl. (§ 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO)
- die Wiedereinsetzungsfrist selbst (§ 110 Abs. 2 Satz 1 AO – sog. Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist, siehe auch AEAO zu § 110, Nr. 4)

Keine wiedereinsetzungsfähigen Fristen sind die Verjährungsfristen (§§ 169 ff. AO, §§ 218 ff. AO). Bei Ablauf dieser Fristen misst der Gesetzgeber dem Rechtsfrieden vorrangige Bedeutung zu.

6.5.2 Schuldlose Fristversäumnis

Eine Wiedereinsetzung kommt nur für denjenigen in Betracht, der eine Frist schuldlos versäumt hat, weil er wegen äußerer objektiver Umstände nicht in der Lage war, die Frist einzuhalten (§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO).

► Beispiel 1:

Konstanze Herweg aus Köln befindet sich auf einer Urlaubsreise in einem Ferienort im Harz. Sie will gegen ihren ESt-Bescheid Einspruch einlegen und wirft den Brief mit ihrem Rechtsbehelf am letzten Tag der Frist, dem 5.5., in den dortigen Briefkasten. Der Brief erreicht das FA am 7.5. Nach ihrer Rückkehr am 18.5. beantragt Fr. Herweg Wiedereinsetzung nach § 110 Abs. 1 AO.

Fr. Herweg hat die Einspruchsfrist, eine gesetzl. Frist, versäumt (§ 355 Abs. 1 AO). Sie durfte grundsätzlich die Frist ausnutzen. Allerdings musste sie ihr Einspruchsschreiben so rechtzeitig

absenden, dass es nach normalem Lauf der Dinge das FA noch vor Ablauf der Einspruchsfrist erreichen konnte. Fr. Herwegs Säumnis ist nicht unverschuldet (§ 110 Abs. 1 AO). Sie konnte nicht erwarten, dass der Brief schon am 5.5. das FA erreichte. Eine kurze Fristüberschreitung – auch von nur einem Tag – ist für sich allein kein Wiedereinsetzungsgrund.

► **Beispiel 2:**

Erich Lechner wirft sein Einspruchsschreiben am vorletzten Tag vor Ablauf der Frist, am Karnevalsdienstag, 12.2., in den Briefkasten am Hauptbahnhof in Köln. Am Briefkasten ist der Vermerk „Stündliche Leerung“ angebracht. Der Brief erreicht das zuständige FA München erst am 15.2. Am 20.2. teilt das FA Lechner mit, er habe die Einspruchsfrist versäumt. Kann Lechner Wiedereinsetzung gewährt werden?

Nach der Rechtsprechung durfte Lechner davon ausgehen, dass sein Brief noch rechtzeitig das FA München erreichen würde. Er hat den Brief in einen Briefkasten geworfen, der auch während des rheinischen Karnevals ständig geleert wird. Bei den Verkehrsverbindungen zwischen den beiden Großstädten war die rechtzeitige Übermittlung zu erwarten. Lechner war daher ohne Verschulden wegen zu langer Postlaufzeit an der Fristwahrung gehindert. Ihm ist Wiedereinsetzung zu gewähren (§ 110 Abs. 1 AO).

► **Beispiel 3:**

Felicitas Sterr hat am 15.1. ihren Steuerbescheid erhalten. Sie will dagegen Einspruch einlegen. Am 30.1. erleidet sie einen Herzinfarkt und liegt bis zum 25.2. in der Intensivstation des Krankenhauses Freising. Kann Fr. Sterr Wiedereinsetzung gewährt werden?

Nicht jede Krankheit führt zu einer unverschuldeten Säumnis. Es kommt auf die Art und Schwere an. Im vorliegenden Fall war es Fr. Sterr keinesfalls zumutbar, vor der Entlassung aus der Intensivstation Einspruch einzulegen. Sie wird daher Wiedereinsetzung erlangen können.

► **Beispiel 4:**

Der türkische Gastarbeiter Mehmet Yildirim ist mit seiner Familie am 1.8. für sechs Wochen in Urlaub in die Türkei gefahren. Als er am 16.9. zurückkehrt, findet er in seiner Post seinen ESt-Bescheid, der ihm bereits am 3.8. mit einfachem Brief bekannt gegeben worden war. Ist Yildirim Wiedereinsetzung zu gewähren?

Nach der Rechtsprechung war Yildirim unverschuldet säumig geworden. Bei angemessen langen Geschäfts- und Urlaubsreisen muss der Stpfl. nicht damit rechnen, dass ihm während seiner Abwesenheit Steuerbescheide übermittelt werden, die er nach seiner Rückkehr wegen Ablaufs der Einspruchsfrist nicht mehr anfechten kann. Er muss insbesondere nicht einen Vertreter bestimmen, der während seiner Abwesenheit für ihn Einsprüche einlegt.

Etwas anderes kann nach der Rechtsprechung dann gelten, wenn bei einer Stpfl. die Abwesenheit zur Regel wird (z.B. bei einer Handelsvertreterin). Der Geschäftsführer einer GmbH muss nach Auffassung des BFH Vorsorge treffen, wenn er sich auf längere Urlaubs- oder Geschäftsreisen begibt und dies für ihn zumutbar ist, z.B. weil die GmbH eine entsprechende Verwaltung hat.

In Fällen, in denen eine erforderliche Begründung oder Anhörung eines Beteiligten durch das FA unterlassen wurde und dadurch (Kausalität!) die rechtzeitige Anfechtung des VAs unterlassen wurde, geht das Gesetz in **§ 126 Abs. 3 AO** von einem fehlenden Verschulden aus (AEAO zu § 126, Nr. 3, und AEAO zu § 91, Nr. 3).



6.5.3 Verschulden bei Tätigwerden dritter Personen

Häufig bedienen sich Stpfl. bei der Erledigung von Einsprüchen der Mitwirkung dritter Personen.

► **Beispiel:**

1. Gaiser lässt seinen Einspruch durch einen Angestellten zur Post bringen.
2. StBin Gmach fertigt als Vormund ihres Mündels G. Grosser einen Einspruch.
3. Der Komplementär der Nordostbau KG fertigt einen Einspruch gegen den USt-Bescheid der Kommanditgesellschaft.
4. Ingrid Schöberl bittet ein siebenjähriges Nachbarskind, ihren Einspruch gegen eine Zwangsgeldfestsetzung zur Post zu bringen.
5. Die Güstrower Brau AG beauftragt die StBin Wessing mit der Erledigung eines Einspruchs gegen ihren KSt-Bescheid.

Kommt es in Fällen dieser Art zu Fristversäumnissen, weil die beauftragten Personen ihre Aufträge nicht ordnungsgemäß erledigten, so ist jeweils zu prüfen, ob die Personen gesetzliche bzw. rechtsgeschäftlich bestellte Vertreter i.S.v. § 80 Abs. 1 AO bzw. § 164 BGB waren oder ob es sich um sonstige Hilfspersonen handelte, die als so genannte Erfüllungsgehilfen, aber ohne Vertretungsmacht auftraten.

In den Beispielsfällen 1 und 4 handelte es sich um Hilfspersonen, in den restlichen Beispielen 2, 3 und 5 um Vertreter.

6.5.3.1 Verschulden bei der Einschaltung von Hilfspersonen

Bei der Einschaltung von Hilfspersonen (oben Beispiele 1 und 4) kommt es auf das Verschulden des Stpfl. selbst an,

- wenn er die Hilfsperson falsch ausgewählt hat (= **Auswahlverschulden**),
- wenn er die Hilfsperson nicht ausreichend überwacht hat (= **Überwachungsverschulden**), oder
- wenn der Fehler auf mangelnde innerbetriebliche Organisation zurückzuführen ist (= **Organisationsverschulden**).

Hat im Beispiel 1 Gaiser einen sonst zuverlässigen Angestellten mit dem Auftrag betraut, so kann ihm ein Auswahlverschulden nicht angelastet werden, wenn der Angestellte den Auftrag vergisst. Wiedereinsetzung ist zu gewähren.

Im Beispiel 4 ist Fr. Schöberl ein Auswahlverschulden anzulasten, wenn das siebenjährige Kind seinen Auftrag vergisst und es zur Versäumung der Frist kommt. Man kann nicht erwarten, dass eine Siebenjährige die Bedeutung eines Einspruchsschreibens erkennen kann.

Reine Hilfstätigkeiten seines geschulten Kanzleipersonals, wie z.B. das Heraussuchen von Faxnummern oder Postleitzahlen, braucht ein StB nicht zu kontrollieren. Werden daher Fristen versäumt, weil das Rechtsbehelfsschreiben eine falsche Postleitzahl trägt oder an die falsche Faxnummer gesendet wurde, kann Wiedereinsetzung gewährt werden.

6.5.3.2 Verschulden bei Einschaltung von Vertretern

In den Beispielen 2, 3 und 5 handelten Vertreter. Kommt es aufgrund **ihres Verschuldens** zur Versäumung von Fristen, müssen sich die Stpfl. deren Verschulden zurechnen lassen (§ 110 Abs. 1 Satz 2 AO).



HINWEIS

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2022** war zu prüfen, ob die Stpfl. ein Verschulden daran trifft, dass sie trotz eines längeren Krankenhausaufenthalts **keinen** Empfangsvertreter bestimmt hat. Aufgrund der Schwere der Erkrankung und den geltenden Besuchsbeschränkungen (Corona-Pandemie) traf die Stpfl. kein Verschulden.*

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2021** war das schuldhaft (Fehl)Verhalten eines StB, das dem EF zugerechnet wurde, zu erkennen, das zum Ausschluss der Wiedereinsetzung führte.*

*In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2020** war die Möglichkeit der Wiedereinsetzung zu prüfen, nachdem die Angestellte des StBs den Einspruch per Telefax übermitteln wollte und nicht bemerkte, dass die Übertragung fehlgeschlagen war.*

► **Übungsfall:**

StBin Janina Leske hat für ihren Mandanten Josef Weber zwei Einsprüche zu fertigen, den einen gegen einen ESt-Bescheid, den anderen gegen einen Feststellungsbescheid. Die Frist für den Einspruch gegen den ESt-Bescheid läuft am 22.2. ab, die Frist beim Feststellungsbescheid am 28.2. Fr. Leske hat, um Fristversäumnisse zu vermeiden, einen Fristenkalender, in den von einer zuverlässigen Kanzleikraft alle Fristen eingetragen werden. Sobald Fr. Leske, die alle Rechtsbeihilfe selbst bearbeitet, einen Einspruch gefertigt hat, streicht sie die Frist aus dem Kalender und gibt das Einspruchsschreiben zum Versand weiter an den Kanzleiboten.

Den Einspruch gegen den ESt-Bescheid fertigt sie erst am 22.2. Nach Löschung im Fristenkalender beauftragt sie eine junge Kanzleikraft, den Bescheid zuverlässig noch am selben Tag zum FA zu bringen. Fr. Leske mahnt sie ausdrücklich, diesen Auftrag nicht zu vergessen, da dies bei ihr bereits mehrere Male geschehen war. Die Angestellte vergaß wiederum ihren Auftrag und gab das Schreiben erst am 23.2. beim FA ab.

Den Einspruch gegen den Feststellungsbescheid hatte Fr. Leske bereits am 23.2. gefertigt. Nach der Löschung im Fristenkalender legte sie das Schreiben in ihre Aktentasche und vergaß es. Erst am 1.3. fiel ihr das Schreiben wieder in die Hände.

Kann in den beiden Fällen Wiedereinsetzung gewährt werden?

► **Lösung:**

Josef Weber hat sich zur Erledigung seines Einspruchs einer Vertreterin (§ 80 AO) bedient. Er muss sich gegebenenfalls deren Verschulden zurechnen lassen (§ 110 Abs. 1 Satz 2 AO). Fr. Leske hat sich ihrerseits einer Hilfsperson bedient. Dabei trifft sie ein Auswahlverschulden, weil sie eine unzuverlässige Kanzleikraft mit der Übermittlung des Schreibens betraut hat. Dieses Verschulden Leskes muss sich Weber zurechnen lassen. Eine Wiedereinsetzung scheidet aus.

Der steuerlichen Vertreterin ist hier ein Organisationsverschulden anzulasten. Sie hat richtigerweise einen Fristenkalender (oder Fristenkontrollbuch) geführt.

Durch eine Ausgangskontrolle muss jedoch sichergestellt sein, dass Fristen nicht bereits nach Fertigung des Einspruchs, sondern erst nach Versendung gelöscht werden (Postausgangskontrolle). Dieser Fall zeigt gerade, dass es andernfalls zu Fristversäumnissen kommen kann. Auch hier muss sich Weber das Verschulden Leskes zurechnen lassen.



6.5.4 Wiedereinsetzungsfrist

Der Antrag auf Wiedereinsetzung ist **innerhalb eines Monats** nach Wegfall des Hindernisses zu stellen (§ 110 Abs. 2 AO). Das Hindernis i.S.d. § 110 Abs. 2 Satz 1 AO ist weggefallen, wenn der Betroffene von der Fristversäumung Kenntnis erlangt hat oder bei Anwendung der gebotenen Sorgfalt hätte erlangen können und müssen (AEAO zu § 110, Nr. 3).

► **Übungsfall:**

Fritz Schuh aus Rosenheim ist am 25.1. in einen Skiurlaub nach Kitzbühel in Österreich gefahren. Am 27.1 will er wieder zuhause sein, um einen Einspruch gegen seinen ESt-Bescheid zu fertigen, da die Frist am 28.1. endet. Am 26.1. erleidet Schuh bei einem Skiunfall eine schwere Fußverletzung und kommt erst am 30.1. aus einem Kitzbüheler Krankenhaus nach Rosenheim zurück. Kommt für Schuh eine Wiedereinsetzung in Betracht? Wann endet gegebenenfalls die Wiedereinsetzungsfrist?

► **Lösung:**

Durch den Skiunfall ist Schuh unverschuldet erkrankt. Damit muss er sich die Säumnis nicht zurechnen lassen. Wiedereinsetzung ist zu gewähren. Die Wiedereinsetzungsfrist beginnt mit Wegfall des Hindernisses, dies ist der Tag der Rückkehr nach Rosenheim (§ 110 Abs. 2 Satz 1 AO). Damit beginnt die Frist mit Ablauf des 30.1. (§ 108 Abs. 1 AO; § 187 Abs. 1 BGB) und endet mit Ablauf des 28.2. (§ 188 Abs. 3 BGB).

Zu beachten ist, dass die Gründe für die Wiedereinsetzung innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist dargelegt werden. Sie können dann anschließend bewiesen oder zumindest glaubhaft gemacht werden (§ 110 Abs. 2 Satz 2 AO). Jedoch dürfen nach Ablauf der Antragsfrist keine neuen Wiedereinsetzungsgründe nachgeschoben und wesentliche Lücken in der Sachverhaltsdarstellung geschlossen werden (AEAO zu § 110, Nr. 5).

Auf einen Antrag zur Wiedereinsetzung kann verzichtet werden, wenn die versäumte Rechts-handlung innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist nachgeholt worden ist (§ 110 Abs. 2 Satz 3, 4 AO). Aber auch in diesem Falle ist darauf zu achten, dass die Gründe für die Wiedereinsetzung innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist dargelegt werden.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Wiedereinsetzung ohne Antrag – v10160

Die Frist des § 110 Abs. 2 Satz 1 AO ist ihrerseits eine wiedereinsetzungsfähige Frist (siehe AEAO zu § 110 Nr. 4). Wird sie unverschuldet versäumt, kommt eine Wiedereinsetzung in Betracht (sog. **Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist**).



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der StB-Prüfung 2022 war die Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist zu prüfen, nachdem der EF die Tatsachen für die schuldlose Fristversäumung nicht innerhalb der Wiedereinsetzungsfrist glaubhaft gemacht hatte.

Nach einem Jahr seit dem Ende der versäumten Frist kann Wiedereinsetzung, von Ausnahmen abgesehen, nicht mehr gewährt werden. Hier geht der Grundsatz des Rechtsfriedens dem Interesse des Betroffenen an der Prüfung der Entscheidung durch das FA vor (§ 110 Abs. 3 AO).



HINWEIS: UNTERSCHIED ZUM FINANZGERICHTLICHEN VERFAHREN

Nach § 56 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 1 FGO muss im finanzgerichtlichen Verfahren der Wiedereinsetzungsantrag innerhalb von **zwei Wochen** nach Wegfall des Hindernisses gestellt werden. Nur bei der Versäumung der Revisionsbegründungsfrist bzw. der Frist zur Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde beträgt die Frist einen Monat, § 56 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 FGO.

6.5.5 Verfahren

Über die Wiedereinsetzung entscheidet die Finanzbehörde, die über die versäumte Rechtshandlung zu befinden hat (§ 110 Abs. 4 AO).

7. Beschwer

§ 350 AO begrenzt den Kreis der einspruchsbefugten Personen. Nicht jedermann soll Einspruch einlegen können, sondern nur derjenige, der geltend machen kann, beschwert zu sein.

Die Beschwer ist im Gesetz nicht definiert. § 350 AO bestimmt nur, dass derjenige, der beschwert ist, auch einspruchsbefugt ist. Wie sich bereits aus § 157 Abs. 2 AO ergibt, kann ein Stpfl. nur durch den erkennenden Teil (= Tenor) eines StVA beschwert werden. Die Begründungen des VAs spielen keine Rolle.

▶ Beispiel:

1. *Marita Wolff bekommt einen ESt-Bescheid für das Jahr 01 mit einer Steuerschuld von 11.234 €. Der Tenor des Bescheids lautet: „Die ESt-Schuld der Marita Wolff für 01 beträgt 11.234 €.“*

Die Besteuerungsgrundlagen, wie Art der Einkünfte, Sonderausgaben, Kinderfreibeträge, spielen dabei keine Rolle. Sie erwachsen auch nicht in Bestandskraft (§ 157 Abs. 2 AO).

2. *Wolfram Würker bekommt einen Haftungsbescheid, der sich auf § 75 AO stützt, über eine Haftungsschuld von 35.000 €. Der Tenor des Haftungsbescheids lautet: „Die Haftungsschuld des Wolfram Würker beträgt 35.000 €.“ Die Haftungsgrundlagen spielen insofern keine Rolle.*

3. *Margit Hofer wird durch schriftlichen Bescheid von ihrem FA aufgefordert, an Amtsstelle Auskunft zu erteilen (§ 93 Abs. 1 und 5 AO). Es geht dabei um Einkünfte ihres früheren Arbeitgebers. Der Tenor dieses VAs lautet:*

„Sie (Fr. Margit Hofer) haben an Amtsstelle Auskunft zu erteilen.“

Die Begründung des VAs, etwa wieso das FA die Auskunft nicht vom Stpfl. einholt (siehe § 93 Abs. 1 Satz 3 AO), ist insofern ohne Bedeutung.

Wenn also der Stpfl. nur von dem Tenor des VAs betroffen werden kann, ist die logische Schlussfolgerung, dass eine Beschwer grundsätzlich nur dann vorliegt, wenn das Vorbringen des EFs – materiell-rechtlich als richtig unterstellt – zu einem anderen Tenor führt.

Bei einer **Nullfestsetzung** besteht grundsätzlich keine Beschwer. Dies gilt jedoch nicht in den AEAO zu § 350, Nr. 3 dargestellten Ausnahmefällen.

▶ Beispiel:

Das FA setzt die Umsatzsteuer für den Unternehmer Christian Rommel auf 0 € fest.

Der Einspruch gegen einen auf 0 € lautenden Umsatzsteuerbescheid ist im Allgemeinen unzulässig und eine Beschwer liegt nur dann vor, wenn stattdessen die Festsetzung einer Steuervergütung (Vorsteuerüberhang) erstrebt wird (AEAO zu § 350, Nr. 3 Buchst. a).



HINWEIS

Der BFH hat zuletzt weitere Ausnahmen von dem Grundsatz zugelassen, dass ein Nullbescheid zu einer Beschwerde beim Stpfl. führt. So soll der Stpfl. durch einen Nullbescheid ausnahmsweise beschwert sein, wenn der Bescheid sich deshalb nachteilig auswirkt, weil in ihm angesetzte Besteuerungsgrundlagen im Rahmen anderer Verfahren verbindliche Entscheidungsvorgaben liefern. Dies sei etwa der Fall, wenn

- bei der gesonderten Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags ein aus Sicht des Stpfl. zu hoher Gesamtbetrag der Einkünfte zu Grunde gelegt worden ist (BFH, Urt. v. 7.12.2016, I R 76/14, BStBl II 2017, 704).
- die der Festsetzung des Gewerbesteuermessbetrags zugrunde liegenden Besteuerungsgrundlagen inhaltlich für den (Verlust-)Feststellungsbescheid Bindungswirkung entfalten (BFH, Urt. v. 6.12.2016, I R 79/15, BStBl II 2019, 173).
- durch einen auf 0 € lautenden Körperschaftsteuerbescheid zu Unrecht (hier: trotz Gemeinnützigkeit) die Körperschaftsteuerpflicht bejaht wird (BFH, Urt. v. 22.6.2016, V R 49/15, BFH/NV 2016, 1754).

7.1 Beschwer bei der Zusammenveranlagung von Ehegatten

Gemäß § 26 Abs. 1 EStG und § 26b EStG können Ehegatten die Zusammenveranlagung zur ESt beantragen. In diesen Fällen schulden sie beide die ESt als Gesamtschuldner (siehe § 44 Abs. 1 AO). Daraus folgt, dass **beide** Ehegatten beschwert sind, auch wenn die Gründe ihres Einspruchs in den Einkünften des anderen Ehegatten liegen.

► Beispiel:

Vanessa Appel ist Rechtsanwältin, ihr Ehemann Karim ist Hausmann. Karim Appel hat keine Einkünfte.

Auf Antrag werden die Eheleute zur ESt 01 zusammen veranlagt. Da Vanessa Appel sich auf einer längeren Auslandsreise befindet, legt Karim gegen den ESt-Bescheid für 01 mit der Begründung Einspruch ein, Betriebsausgaben seiner Frau seien im Zusammenhang mit ihren Einkünften aus freiberuflicher Tätigkeit zu Unrecht nicht berücksichtigt worden (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 EStG, § 4 Abs. 4 EStG).

Als Gesamtschuldner (§ 44 AO) ist Karim Appel beschwert.

7.2 Beschwer bei Gewinnfeststellungsbescheiden

Im Falle von Gewinnfeststellungsbescheiden (§ 179 AO, § 180 AO) ergibt sich die Beschwerde der Feststellungsbeteiligten aus der Bindungswirkung (§ 182 Abs. 1 AO) für die Folgebescheide.

► Beispiel:

Karl Bauer (Komplementär) und Gerda Schnabel (Kommanditistin) sind zu gleichen Teilen an der Bauer KG beteiligt. Das Betriebsfinanzamt Erfurt stellt den Gewinn einheitlich und gesondert auf 180.000 € fest und verteilt ihn auf die beiden Gesellschafter mit je 90.000 €.

Sind die Gesellschafter der Ansicht, der Gewinn habe nur 160.000 € betragen, so sind sie beschwert; denn ihr zu hoher Gewinnanteil führt zu einer entsprechenden Erhöhung ihrer ESt (siehe § 182 Abs. 1 AO und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). Nicht beschwert ist allerdings die KG. Damit ist aber noch nichts darüber ausgesagt, wer einspruchsbefugt ist.

Hier können jedoch auch Sonderfälle auftreten:

► Übungsfall 1:

Adler ist Komplementärin, Falke, Spatz und Fink sind Kommanditisten der Adler KG. Diese erklärt für 04 einen Gewinn von 240.000 €, der nach dem Gesellschaftsvertrag zu gleichen

Teilen auf die Gesellschafter verteilt werden soll. Das FA weicht jedoch von diesem Gewinnverteilungsschlüssel ab mit der Begründung, der von der KG beantragte Schlüssel sei erst 05 rückwirkend für 04 vereinbart worden. Dies sei unzulässig, so dass in 04 noch der alte Schlüssel gelte, wonach auf Fr. Adler und Herrn Falke je 40.000 €, auf Spatz 60.000 € und auf Herrn Fink 100.000 € entfielen. Gegen diese Gewinnfeststellung soll Einspruch eingelegt werden.

AUFGABE

- Entwerfen Sie für die KG je ein Gewinnfeststellungsschema für beide Gewinnverteilungsschlüssel!
- Wer ist durch den Feststellungsbescheid des FA beschwert? Auf die Befugnis ist nicht einzugehen.

► Lösung:

- Feststellungsbescheid nach Erklärung:

Adler	Falke	Spatz	Fink	KG
60.000	60.000	60.000	60.000	240.000

Feststellungsbescheid durch das FA:

40.000	40.000	60.000	100.000	240.000
--------	--------	--------	---------	---------

- Der Vergleich zeigt, dass Fink ohne weiteres beschwert ist, da ihm ein höherer Gewinnanteil als von der KG erklärt zugerechnet wird, der seine Steuer entsprechend erhöht (§ 182 Abs. 1 AO; § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG).

Adler und Falke sind auf den ersten Blick gut daran, denn sie erhalten von der Gesellschaft 60.000 €, müssen aber nur 40.000 € als Einnahmen aus Gewerbebetrieb versteuern. Nach ständiger Rechtsprechung sind sie jedoch beschwert, weil ihnen das FA ihre Rechtsposition bestreitet. Aus diesem Grund ergibt sich auch noch eine zusätzliche Beschwer des Fink. Spatz ist dagegen nicht beschwert, da sein Gewinnanteil in beiden Fällen unverändert bleibt. Nicht beschwert ist die KG.

► Übungsfall 2:

Alfred Lorenz ist Komplementär, Dagobert Lindau Kommanditist der Lorenz KG. Die KG hat für 03 einen Gewinn von 210.000 € erklärt, der mit 140.000 € auf den Komplementär und mit 70.000 € auf den Kommanditisten zu verteilen ist. Mit einem Arbeitsvertrag hat sich Lindau verpflichtet, jährlich die Abschlussarbeiten für die Bilanzerstellung vorzunehmen. Er hat dafür in 03 einen Bruttoarbeitslohn von 12.000 € erhalten. Die KG hat diesen Betrag als Betriebsausgaben berücksichtigt. Bei einer AP im Jahre 06 für die Jahre 03 bis 05 greift der Prüfer diesen Sachverhalt auf. Er ist der Ansicht, der Arbeitslohn dürfe nicht gewinnmindernd berücksichtigt werden. Das FA schließt sich der Ansicht des Prüfers an und erlässt einen entsprechenden Korrekturbescheid (§ 164 Abs. 2 AO).

Lindau ist der Ansicht, die 12.000 € seien Arbeitslohn. Außerdem habe er bei den Abschlussarbeiten stundenweise eine Schreibkraft eingesetzt, an die er in 03 einen Betrag von 800 € bezahlt habe. Dies seien Werbungskosten i.S.v. § 9 Abs. 1 Satz 1 EStG bei seinen Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 EStG). Er will daher gegen den Feststellungsbescheid Einspruch einlegen.

AUFGABE

- Wie ist der Sachverhalt materiell-rechtlich zu behandeln?
- Ist Lindau beschwert?

Auf die Einspruchsbefugnis ist nicht einzugehen.



► **Lösung:**

- a) Lindau ist Gesellschafter einer Personengesellschaft und als solcher Mitunternehmer. Damit gehören alle Vergütungen, die Lindau für seine Tätigkeit im Dienst der KG erhält, zu seinen gewerblichen Einnahmen (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG). Es handelt sich um so genannte Sondervergütungen (Sonderbetriebseinnahmen). Daraus folgt, dass die Aufwendungen für die Schreibkraft, die mit den gewerblichen Einnahmen im Zusammenhang stehen, Sonderbetriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) darstellen.

Verfahrensrechtlich bedeutet dies, dass die Sonderbetriebseinnahmen ebenso wie die Sonderbetriebsausgaben in die einheitliche und gesonderte Gewinnfeststellung nach § 179 AO, § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO mit einzubeziehen sind. Sie beeinflussen auch den Gesamtgewinn der KG.

Richtig ist daher folgende Gewinnfeststellung:

Gesellschafter	Lorenz	und	Lindau
vorab (12.000 ./ 800)			11.200
Gewinn (2:1)	140.000		70.000
	140.000		81.200

Der Gesamtgewinn der KG für 03 beträgt 221.200 €.

- b) Das FA hat hier den Gewinnanteil des Lindau um 12.000 € erhöht. Die Aufwendungen für die Schreibkraft mindern nur seinen Gewinnanteil. Lindaus Vorbringen als richtig unterstellt mindert seinen Gewinnanteil. Daher ist Lindau beschwert. Lorenz ist nicht beschwert, da sein Anteil unverändert bleibt.

8. Einspruchsbefugnis

8.1 Allgemeines

Von der Beschwer ist die Einspruchsbefugnis zu unterscheiden: In der Regel ist einspruchsbefugt, wer durch einen VA beschwert ist (§ 350 AO).

Davon gibt es aber wichtige Ausnahmen, die in § 352 AO und § 353 AO geregelt sind. Hier soll nur § 352 AO besprochen werden, eine Vorschrift, nach der die Beschwer und die Befugnis, Einspruch einzulegen, auseinanderfallen. Nach § 350 AO fallen in der Regel Beschwer und Befugnis zusammen.

► **Beispiel:**

Edita Mendel wohnt im Finanzamtsbezirk Freising und führt im Finanzamtsbezirk Erding ein Warenhaus. Sie erhält vom FA Erding am 17.3.05 ihren Feststellungsbescheid für 03 (§ 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO).

Am 20.3.05 legt sie Einspruch ein, weil sie in seiner Feststellungserklärung vergessen hat, Betriebsausgaben i.H.v. 750 € geltend zu machen.

Der Einwand Fr. Mendels, materiell-rechtlich als richtig unterstellt, führt zu einem niedrigeren Gewinn. Fr. Mendel ist beschwert und einspruchsbefugt (§ 350 AO).

8.2 Einheitliche und gesonderte Feststellungen von Einkünften, § 352 AO

Die wichtigste Ausnahme von der Regelung in § 350 AO findet sich in § 352 AO für **einheitliche und gesonderte** Feststellungen. Für die Frage der Einspruchsbefugnis nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 AO ist abzustellen auf die **Rechtsnatur** der jeweiligen Personenvereinigung i.S.v. § 14a AO, ob es sich also um eine rechtsfähige oder um eine nichtrechtsfähige handelt (AEAO zu 352, Nr. 2 bis Nr. 4).

8.2.1 Rechtsfähige Personenvereinigung, § 352 Abs. 1 Nr. 1 AO

Bei rechtsfähigen Personenvereinigungen i.S.d. § 14a Abs. 2 AO kann grundsätzlich nur diese Einspruch gegen den Feststellungsbescheid einlegen (§ 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO).



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Einspruchsbefugnis bei einheitlicher und gesonderter Feststellung – v14025

Die Personenvereinigung wird dabei vertreten durch den (bzw. die) Geschäftsführer. Die materiellrechtliche Wirkung des Einspruchs trifft aber alle beteiligten Gesellschafter. Die Gesellschaft nimmt in diesen Verfahren auch die Rechte ihrer Gesellschafter wahr.

► **Beispiel:**

Die Otto Mayr KG besteht aus dem Komplementär Otto Mayr und dem Kommanditisten Ernst Hohlbach. Der Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen wurde der KG bekanntgegeben und wirkte aufgrund des Vorliegens des Hinweises nach § 183 Abs. 1 Satz 2 AO für und gegen Mayr und Hohlbach. Nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO ist die Otto Mayr KG befugt, gegen den Bescheid über die gesonderte und einheitliche Feststellung der Besteuerungsgrundlagen Einspruch einzulegen. Die KG wird dabei von ihrem Geschäftsführer – hier: Komplementär Otto Mayr – vertreten (§ 161 HGB, § 124 HGB, § 170 HGB).

Besteht die rechtsfähige Personenvereinigung nicht mehr (Vollbeendigung), ist jeder Gesellschafter oder Gemeinschaftler einspruchsbefugt, gegen den der Feststellungsbescheid nach § 183 Abs. 2 AO ergangen ist oder zu ergehen hätte (§ 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b AO).

8.2.2 Nicht rechtsfähige Personenvereinigung und sonstige Fälle, § 352 Abs. 1 Nr. 2 AO

Bei einer nicht rechtsfähigen Personenvereinigung i.S.d. § 14a Abs. 3 AO und in sonstigen Fällen kann nach § 352 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO grundsätzlich nur der Einspruchsbefugte i.S.d. § 352 Abs. 2 AO Einspruch gegen den Feststellungsbescheid einlegen. **Einspruchsbefugter** ist in diesem Fall nach § 352 Abs. 2 AO grundsätzlich der gemeinsame Empfangsbevollmächtigte i.S.d. § 183a Abs. 1 Satz 1 AO. Ist ein solcher nicht bestellt, ist der vom FA nach § 183a Abs. 1 Satz 2 und 3 AO bestimmte Empfangsbevollmächtigte einspruchsbefugt; weitere Ausnahmen ergeben sich aus § 352 Abs. 1 Nr. 3 AO (dazu sogleich). **Maßgeblich** für die in § 352 Abs. 2 Satz 2 und 3 AO enthaltenen Regelungen zur Einspruchsbefugnis des Empfangsbevollmächtigten ist, dass die Feststellungsbeteiligten in der Feststellungserklärung oder der Aufforderung zur Benennung eines Empfangsbevollmächtigten über die Einspruchsbefugnis des Empfangsbevollmächtigten (und möglichen Einspruchsbefugten) **belehrt** worden sind (AEAO zu § 352, Nr. 3).

Fehlt es an einem Einspruchsbefugten i.S.d. § 352 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a AO, steht die Einspruchsbefugnis jedem Gesellschafter, Gemeinschaftler oder Mitberechtigten zu, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte (§ 352 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b AO).



► **Beispiel:**

Die Gesellschafter der – nicht rechtsfähige – Huber GbR haben gegenüber dem FA keinen gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten bestellt, so dass das zuständige FA den Alois Huber nach § 183a Abs. 1 Satz 2 und 3 AO als gemeinsamen Empfangsbevollmächtigten vorgeschlagen hatte; gegen diesen Vorschlag hatten die Gesellschafter der Huber GbR keine Einwände erhoben. Aufgrund eines Fehlers fehlte dem Vorschlagsschreiben des FA indes der nach § 352 Abs. 2 Satz 3 AO erforderliche Hinweis. Damit ist Alois Huber nicht Einspruchsbefugter nach § 352 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. a, Abs. 2 AO. Einspruchsbefugt sind damit alle Gesellschafter der Huber GbR (§ 352 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. b AO).

8.2.3 Ausgeschiedene Feststellungsbeteiligte / ernstliche Meinungsverschiedenheiten, § 352 Abs. 1 Nr. 3 AO

Unabhängig von der Rechtsfähigkeit der Personenvereinigung i.S.v. § 14a AO ist nach § 352 Abs. 1 Nr. 3 AO

- bei ausgeschiedenen Feststellungsbeteiligten (§ 183 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 1 AO bzw. § 183a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 1 AO)

und

- bei ernstlichen Meinungsverschiedenheiten zwischen den Feststellungsbeteiligten (§ 183 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 AO bzw. § 183a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 Alt. 2 AO)

jeder Gesellschafter, Gemeinschafter oder Mitberechtigte, gegen den der Feststellungsbescheid ergangen ist oder zu ergehen hätte, einspruchsbefugt, unabhängig davon, ob er der Bekanntgabe an die Personenvereinigung (§ 183 Abs. 2 Satz 2 AO) oder den Empfangsbevollmächtigten (§ 183a Abs. 2 Satz 2 AO) mit Wirkung für und gegen ihn widersprochen hat (AEAO zu § 352, Nr. 4).

8.2.4 Übergangszeit: Wahlrecht zu § 352 AO a.F.



HINWEIS

Wird ein **vor dem 1.1.2024** wirksam gewordener Feststellungsbescheid mit dem Einspruch angefochten, bestimmt sich die **Einspruchsbefugnis** nach der bis zum 31.12.2023 geltenden Fassung des § 352 AO **a.F.** (Art. 97 § 39 Abs. 4 Satz 1 EGAO). Wird in diesen Fällen über den Einspruch nach dem 31.12.2023 entschieden, richtet sich das weitere Verfahren jedoch nach den ab dem 1.1.2024 geltenden Vorschriften der AO (Art. 97 § 39 Abs. 4 Satz 3 EGAO).

§ 183 AO – der die Bekanntgabe der gesondert und einheitlichen Feststellungsbescheide regelt und dadurch mittelbaren Einfluss auf die Einspruchsbefugnis nach § 352 AO nimmt – ist ab dem 1.1.2024 in allen offenen Fällen (d.h. auch für zurückliegende Feststellungszeiträume) anzuwenden (AEAO zu § 183, Nr. 7). Jedoch können die in § 183 Abs. 1 AO genannten Verwaltungsakte und Mitteilungen rechtsfähiger Personenvereinigungen während einer **Übergangszeit** in den Kalenderjahren 2024 und 2025 auch noch dem bisher bestellten Empfangsbevollmächtigten (§ 183 AO a.F.) wirksam bekannt gegeben werden (Art. 97 § 39 Abs. 3 EGAO). Insofern hat das FA während der Übergangszeit ein **Wahlrecht** bei der Bekanntgabe. In diesem Fall bestimmt sich auch die Einspruchsbefugnis nach der am 31.12.2023 geltenden Fassung des § 352 AO **a.F.** (Art. 97 § 39 Abs. 4 Satz 2 EGAO; AEAO zu § 352, Nr. 5).

Die Anwendung des § 352 AO **a.F.** wird insoweit nachfolgend cursorisch dargestellt.

Nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 **Alt. 1 AO a.F.** (Regelfall) sind nur die zur Vertretung berufenen Geschäftsführer einspruchsbefugt. Ist ausnahmsweise im Gesellschaftsvertrag eine Gesamtgeschäftsführungs- bzw. Gesamtvertretungsbefugnis vereinbart (siehe § 116 Abs. 4 HGB, § 124 Abs. 2 HGB), so können die Gesellschafter nur gemeinsam Einspruch einlegen (strittig).

Haben die Feststellungsbeteiligten keinen Geschäftsführer, so ist nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 Alt. 2 a.F. i.V.m. Abs. 2 AO a.F. der nach § 183 Abs. 1 Satz 1 AO a.F. ernannte gemeinsame Empfangsbevollmächtigte einspruchsbefugt.

Ist auch ein solcher nicht vorhanden, so sind die nach § 183 Abs. 1 Satz 2 bis 5 AO a.F. bestimmten Empfangsbevollmächtigten einspruchsbefugt, soweit sie dieser Befugnis nicht widersprechen (§ 352 Abs. 2 Satz 2 AO a.F.). Alle Beteiligten sind über die Einspruchsbefugnis des Empfangsbevollmächtigten zu belehren (§ 352 Abs. 2 Satz 3 AO a.F.).

Fehlt es an einem zur Vertretung berufenen Geschäftsführer und auch an einem Empfangsbevollmächtigtem i.S.d. § 183 AO a.F., ist jeder Feststellungsbeteiligte befugt, für sich Einspruch einzulegen (§ 352 Abs. 1 **Nr. 2** AO a.F.).

Neben der o. g. Einspruchsbefugnis ergibt sich für ausgeschiedene Gesellschafter und Gemeinschafter zusätzlich eine Einspruchsbefugnis. Ausgeschiedene Gesellschafter und Gemeinschafter sind für Zeiträume vor ihrem Ausscheiden stets **uneingeschränkt** einspruchsbefugt (§ 352 Abs. 1 Nr. 3 AO a.F.).

8.2.5 Meinungsverschiedenheiten wegen der Beteiligung am festgestellten Betrag, § 352 Abs. 1 Nr. 4 AO



HINWEIS

Bei § 352 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 5 AO sind keine Änderungen erfolgt, so dass nicht zwischen aktueller und alter Fassung zu unterscheiden ist.

Auch bei Meinungsverschiedenheiten über die Beteiligtenstellung oder -quote ergibt sich nach § 352 Abs. 1 **Nr. 4** AO zusätzlich eine Einspruchsbefugnis. § 352 Abs. 1 Nr. 4 AO enthält zwei Regelungen. Das Wort „und“ ist – gedanklich – durch ein „oder“ zu ersetzen.

- Handelt es sich darum, ob jemand überhaupt Feststellungsbeteiligter ist, so kann der Betroffene für sich selbst Einspruch einlegen.
- Besteht Streit über den Gewinnverteilungsschlüssel, so sind die davon Betroffenen ebenfalls für sich einspruchsbefugt.

In diesen Fällen ist allerdings zu beachten, dass daneben die Befugnis der rechtsfähigen bzw. nicht rechtsfähigen Personenvereinigung nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 AO bestehen bleibt.

► **Übungsfall:**

Heide ist Komplementärin, Fels und Walde sind Kommanditisten der Heide KG. Mit der KG hat Graßl einen Vertrag geschlossen, in dem sich Graßl unter verschiedenen Bedingungen verpflichtet hat, der KG ein Darlehen von 200.000 € zur Verfügung zu stellen. Das Darlehen soll verzinst werden. Die Zinsen sollen jährlich nach der Höhe des erwirtschafteten Gewinns festgelegt werden. Der Vertrag enthält die Überschrift: „Beteiligung des Herrn G. Graßl als typisch stiller Gesellschafter der Heide KG“.

Das FA war der Ansicht, dass Graßl nach den vertraglichen Vereinbarungen als atypisch stiller Gesellschafter anzusehen sei. Es nahm daher Graßl gegen den Willen der KG als Feststellungsbeteiligten mit in die einheitliche und gesonderte Feststellung auf und betrachtete die an Graßl gezahlten Zinsen als Gewinnanteil des stillen Gesellschafters.

- a) *Wer ist von dem Feststellungsbescheid beschwert, wenn durch die Berücksichtigung Graßls als atypisch stiller Gesellschafter die Gewinnanteile der anderen Gesellschafter unverändert bleiben?*
- b) *Wer ist in diesem Falle einspruchsbefugt?*



► **Lösung:**

- a) Strittig ist die Frage, wer an dem festgestellten Betrag beteiligt ist. Daher ist der stille Gesellschafter Graßl beschwert, da es um seine Rechtsposition in der KG geht. Das FA zwingt ihn in eine Mitunternehmerstellung, die er nicht haben will. Beschwerd sind weder die KG noch die anderen Gesellschafter, deren Gewinnanteile nicht betroffen sind.
- b) Einspruchsbefugt ist nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO die KG, vertreten durch Heide als vertretungsbefugte Geschäftsführerin der KG. Darüber hinaus ist nach § 352 Abs. 1 Nr. 4 AO auch Graßl einspruchsbefugt, da es um die Entscheidung geht, ob er als Mitunternehmer an der KG beteiligt ist (siehe § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG).

8.2.6 Fragen, die einen Gesellschafter persönlich angehen, § 352 Abs. 1 Nr. 5 AO

Eine weitere Ausnahme der Grundregeln von § 352 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 AO enthält § 352 Abs. 1 **Nr. 5 AO**, wenn es sich um Fragen handelt, die einen Feststellungsbeteiligten persönlich angehen. Das persönliche Interesse muss über das allgemeine Interesse aller Beteiligten an einem möglichst geringen festzustellenden Gewinn bzw. an einem möglichst hohen festzustellenden Verlust hinausgehen. Solche Situationen, die zu einem besonderen Interesse eines oder einzelner Gesellschafter führen, ergeben sich vor allem im Bereich der **Sondervergütungen bzw. der Sonderbetriebsausgaben** nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Satz 1 Halbs. 2 EStG. Hier kann es zu Streitfragen zwischen FA und Gesellschafter kommen, die nur einzelne Gesellschafter betreffen. In solchen Fällen räumt § 352 Abs. 1 Nr. 5 AO den besonders betroffenen Feststellungsbeteiligten eine eigene Einspruchsbefugnis ein.

► **Übungsfall:**

Helmut Prey ist Komplementär, Frenzel, Wittek und Haberer sind Kommanditisten der Prey KG. Wittek hat der KG ein Darlehen zur Verfügung gestellt und dafür Zinsen von monatlich 2.000 € erhalten. Haberer hat mit der Gesellschaft einen Arbeitsvertrag geschlossen und im Jahre 06 einen Bruttoarbeitslohn von 48.000 € erhalten. Die Gesellschaft hat diese Beträge als Betriebsausgaben (§ 4 Abs. 4 EStG) gewinnmindernd behandelt. Der Feststellungsbescheid war im Jahr 07 unter Vorbehalt der Nachprüfung ergangen (§ 164 Abs. 1 AO). Im Jahre 08 fand bei der KG eine AP statt, die diesen Sachverhalt aufdeckte. Das FA erließ daraufhin einen endgültigen geänderten Feststellungsbescheid, in dem es die Sondervergütungen der beiden Gesellschafter deren Gewinnanteilen hinzurechnete und den Gewinn der KG entsprechend erhöhte.

Haberer und Wittek sind der Auffassung, dass es sich um Einnahmen aus nichtselbständiger Arbeit (§ 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG) bzw. aus Kapitalvermögen (§ 20 Abs. 1 Nr. 7 EStG) handelt. Wer ist befugt, gegen den geänderten Feststellungsbescheid Einspruch einzulegen?

► **Lösung:**

Einspruchsbefugt ist nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO die KG, vertreten durch Prey als vertretungsbefugter Geschäftsführer (Komplementär) der KG (§ 161 HGB, § 124 HGB, § 170 HGB).

Wittek und Haberer (Kommanditisten) sind durch die Sachbehandlung des FA persönlich betroffen i.S.v. § 352 Abs. 1 Nr. 5 AO, so dass sie insoweit eine Einspruchsbefugnis haben. Den weiteren Kommanditisten Frenzel betrifft dieser Rechtsstreit offensichtlich nicht; er ist daher nicht einspruchsbefugt.

Da das FA materiell-rechtlich richtig entschieden hat (§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG), wären Einsprüche allerdings unbegründet.

Zu beachten ist, dass in den Fällen des § 352 Abs. 1 Nr. 4 und 5 AO die Wiederauflösung jeweils nur die strittigen Gewinnanteile bzw. die Sondervergütungen oder Sonderbetriebsausgaben umfasst (siehe den Wortlaut von § 352 Abs. 1 Nr. 4 und 5 AO: „soweit“).

Würden im Beispiel nur Wittek oder Haberer einen zulässigen Einspruch einlegen, umfasste die „Gesamtaufrollung“ (§ 367 Abs. 2 Satz 1 AO) nur die Frage, ob die Zinsen und der Arbeitslohn gewerbliche Einkünfte nach § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 EStG sind. Entgegen dem Wortlaut des § 367 Abs. 2 Satz 1 AO wird also der Umfang der Gesamtaufrollung eingeschränkt.

Anders bei einem zulässigen Einspruch der KG durch den Geschäftsführer Prey nach § 352 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a AO. Dessen Befugnis ist allumfassend. Der Einspruch umfasst also sowohl die Höhe des Gesamtgewinns wie auch die Sonderbetriebseinnahmen und -ausgaben.



HINWEIS

In der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2018** musste u. a. die Einspruchsbefugnis der Gesamtrechtsnachfolgerin (§ 45 AO) eines Gesellschafters gegen einen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid wegen darin falsch erfasster Sonderbetriebsausgaben nach § 352 Abs. 1 Nr. 5 AO erkannt werden.

9. Verzicht

Ein Einspruch ist nur zulässig, wenn der Betroffene nicht auf die Einlegung verzichtet hat (§ 354 Abs. 1 Satz 1, 3 AO). Ein Verzicht ist möglich vom Erlass des SteuerVAs bis zur Einlegung des Einspruchs. Hat der Betroffene Einspruch eingelegt, kommt die Rücknahme in Betracht (siehe dazu unten den Abschnitt „Rücknahme“). Als Verfahrenshandlung ist bei einem Verzicht zu beachten, dass er keine weiteren Erklärungen enthalten darf (§ 354 Abs. 2 Satz 1 Halbs. 2 AO); andernfalls ist er unwirksam.

► Übungsfall:

Leonie Huber schickt am 8.5.05 folgendes Schreiben an ihr FA:

1. Ich verzichte hiermit auf einen Einspruch gegen Ihren USt-Bescheid für das Jahr 03 vom 5.5.05.
2. Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen mit, dass ich die Rechnung vom 28.12.03 erst am 4.1.04 erhalten habe.

Mit freundlichen Grüßen

Leonie Huber

AUFGABE

Kann Fr. Huber am 30.5.05 noch einen zulässigen Einspruch gegen den USt-Bescheid 03 einlegen?

► Lösung:

Fr. Huber kann noch einen zulässigen Einspruch (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO) einlegen, da ihr Rechtsbehelfsverzicht unwirksam war. Er enthielt noch eine weitere Erklärung (§ 354 Abs. 2 Satz 1 AO).

Der Rechtsbehelfsverzicht ist schriftlich oder zur Niederschrift zu erklären (§ 354 Abs. 2 Satz 1 AO). Der Verzicht ist allerdings nach den Grundsätzen von Treu und Glauben unwirksam, wenn er durch Druck des FA bzw. durch eine unrichtige Einspruchsbelehrung verursacht worden ist. Diese Unwirksamkeit muss der Betroffene innerhalb eines Jahres geltend machen (§ 354 Abs. 2 Satz 2 AO, § 110 Abs. 3 AO).



10. Rücknahme

Ein Einspruch kann vom Zeitpunkt seiner Einlegung bis zur Bekanntgabe der Einspruchsentscheidung nach § 362 Abs. 1 AO zurückgenommen werden. Aus der Verweisung auf § 357 Abs. 1 AO ergibt sich, dass die Rücknahme schriftlich, elektronisch oder zur Niederschrift zu erfolgen hat (AEAO zu § 362, Nr. 1). Zur Unwirksamkeit der Rücknahme gelten die Ausführungen zum Verzicht entsprechend (siehe auch § 362 Abs. 2 Satz 2 AO).

Die Rücknahme bewirkt den Verlust des **eingeleigten** Einspruchs (§ 362 Abs. 2 Satz 1 AO). Der EF kann daher gegen den VA **erneut Einspruch einlegen**, wenn die Einspruchsfrist noch nicht abgelaufen ist (AEAO zu § 362, Nr. 2).

► **Übungsfall:**

Obster wurde am 3.3.05 sein ESt-Bescheid 04 zugestellt (§ 3 VwZG). Am 8.3.05 legt er dagegen zulässig Einspruch ein (§ 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AO). Am 20.3.05 nimmt er seinen Einspruch schriftlich zurück. Kann Obster noch einmal gegen den ESt-Bescheid einen weiteren zulässigen Einspruch einlegen?

► **Lösung:**

*Die Rücknahme des Einspruchs führt grundsätzlich zum Verbrauch und damit zur Unzulässigkeit des **eingeleigten** Einspruchs (§ 362 Abs. 2 Satz 1 AO). Die Einspruchsfrist endet im vorliegenden Falle mit Ablauf 3.4.05 (§ 355 Abs. 1 AO). Innerhalb dieser Zeit könnte Obster daher noch einmal Einspruch einlegen.*



HINWEIS: UNTERSCHIED ZUM FINANZGERICHTLICHEN VERFAHREN

Die Rücknahme hat bei fristgebundenen Klagen (Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen, § 47 FGO) nach § 72 Abs. 2 Satz 1 FGO den Verlust der Klage zur Folge. Eine neue Klage kann der Rücknehmer – selbst, wenn die Klagefrist noch läuft – nicht erheben. Unterstreichen Sie sich daher in § 362 Abs. 2 Satz 1 AO das Wort „eingeleigten“, um den Unterschied zu § 72 Abs. 2 Satz 1 FGO kenntlich zu machen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Rücknahme des Einspruchs bei drohender Verböserung – v10162

11. Geschäftsfähigkeit

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs erfolgt durch eine Willenserklärung. Daraus folgt, dass Rechtsbehelfe nur einlegen kann, wer handlungsfähig i.S.d. AO ist, also Geschäftsfähigkeit besitzt (siehe § 2 BGB sowie § 365 AO i.V.m. § 79 Abs. 1 Nr. 1 AO). Einsprüche, die von Geschäftsunfähigen eingelegt worden sind, sind somit unzulässig. Bei Geschäftsunfähigen müssen deren gesetzliche Vertreter tätig werden. Gleiches gilt für beschränkt Geschäftsfähige i.S.v. § 106 BGB. Juristische Personen, Personenvereinigungen i.S.d. § 14a AO und Vermögensmassen werden durch die in § 34 AO bezeichneten Personen vertreten (§ 79 Abs. 1 Nr. 3 AO).

12. Ordnungsgemäße Vertretung

Die Beteiligten können sich durch **Bevollmächtigte** (z.B. StB) vertreten lassen (§ 365 AO i.V.m. § 80 AO). Wer im Einspruchsverfahren ohne Vollmacht auftritt, handelt als Vertreter ohne Vertretungsmacht. Der Einspruch ist als unzulässig zu verwerfen, sofern nicht der Vertretene die Vertretung nachträglich genehmigt (§ 177 BGB).

13. Folgen bei unzulässigen Einsprüchen



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Unzulässigkeit bzw. Unbegründetheit des Einspruchs – v10163

Nur wenn alle Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben sind, ist der Einspruch zulässig. Fehlt auch nur eine dieser Voraussetzungen, so wird der Einspruch als „**unzulässig verworfen**“ (siehe § 358 AO). Dies hat zur Folge, dass das FA – jedenfalls im Einspruchsverfahren – die sachliche Begründetheit des Vorbringens des EFs nicht zu prüfen hat. Stellt es allerdings fest, dass dem Antrag des EFs im Korrekturverfahren entsprochen werden kann, so muss es im Rahmen seiner Fürsorgepflicht die Korrektur durchführen.

► **Beispiel:**

Fr. Dreyer wurde am 6.4.08 der ESt-Bescheid 06 mit Postzustellungsurkunde (§ 3 VwZG) zugestellt. Am 10.5.08 legt sie gegen den Bescheid Einspruch ein, weil das FA ihre Einkünfte aus Kapitalvermögen versehentlich mit 5.400 € statt mit 4.500 € angesetzt hat. Trotz Aufforderung durch das FA kann Fr. Dreyer Wiedereinsetzungsgründe nicht vorbringen.

Das FA wird den Einspruch, wenn Fr. Dreyer ihn nicht zurücknimmt, wegen Versäumung der Frist als unzulässig verwerfen (§ 358 AO). Da Dreyers Vorbringen (nämlich der Zahlendreher) den Tatbestand einer offenbaren Unrichtigkeit erfüllt, wird es den Steuerbescheid vom 6.4.08 nach § 129 AO berichtigen.



II. ÜBUNGSFALL

Der abschließende Übungsfall entspricht der Zulässigkeitsprüfung des Einspruchs aus dem Sachverhalt 2 der verfahrensrechtlichen Klausur der **StB-Prüfung 2009**. Angabe und Lösung wurden an die aktuelle Rechtslage angepasst. Die Lösung finden Sie im Anschluss an die Sachverhaltsangabe.

ANGABE

Für den Gewinnermittlungszeitraum 01 hatte das FA Starnberg (Freistaat Bayern) Anfang November 02 einen Feststellungsbescheid über die Einkünfte aus Gewerbebetrieb gegenüber Christoph Steinherr (C. S.) ordnungsgemäß an ihn selbst an seine Wohnadresse in Garmisch-Partenkirchen (Bayern) bekannt gegeben. Der Gewinn aus Gewerbebetrieb 01 war auf 160.000 € festgestellt worden.

Im Mai 03 führte das FA Starnberg eine Betriebsprüfung gegenüber C. S. in seinem Sanitärgrößhandel in Starnberg durch.

In der Prüfungsanordnung vom 17.3.03, gerichtet an C. S., war angegeben, dass unter anderem der Gewinn aus Gewerbebetrieb 01 geprüft werden solle.

In dem nach Abschluss der AP erstellten Prüfungsbericht vom 1.7.03 ist ausgeführt, dass der Gewinn 01 um 20.000 € erhöht werden müsse, da Ausgaben, die bisher als Gebäudeerhaltungsaufwand behandelt worden seien, als nachträgliche Herstellungskosten zu qualifizieren seien.

Im Rahmen der AP wurde mit C. S. besprochen, dass die in der Feststellungsakte des FAs Starnberg abgeheftete Ausfertigung des Gewinnfeststellungsbescheids 01 den handschriftlichen Vermerk „unter dem Vorbehalt der Nachprüfung, § 164 Abs. 1 AO, wegen der anstehenden Betriebsprüfung“ enthalte, während auf dem bekannt gegebenen Bescheid dieser Zusatz fehle.

Es befand sich kein Hinweis des Bearbeiters in den Akten, dass er die Absicht, den Bescheid unter Vorbehalt der Nachprüfung zu erlassen, nicht verwirklichen wollte.

Er erklärte vielmehr bei seiner Befragung, dass er sich zwar nicht mehr erinnern könne, es erscheine ihm jetzt nur als Geschehensablauf plausibel, dass ihm die Abweichung der Bescheidausfertigung von dem Akteninhalt versehentlich passiert sei, ein vernünftiger Grund sei für ihn nicht erkennbar. Er hätte bei einem bewussten Abweichen mit Sicherheit einen speziellen Aktenvermerk angefertigt.

Der Außenprüfer vertrat bei der Schlussbesprechung die Auffassung, dass der Bescheid aufgrund dieser Erkenntnisse ohne Probleme nach § 164 Abs. 2 AO geändert werden könne.

Das FA Starnberg versandte dann am 4.8.03 mit einfachem Brief einen geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 01 an C. S., der Gewinn war auf 180.000 € erhöht worden.

Als Begründung war angegeben: „Änderung aufgrund der Außenprüfung, der Grund ist aus dem Ihnen übersandten Betriebsprüfungsbericht bekannt. Die Änderung erfolgt nach § 164 Abs. 2 AO. Der Vorbehalt der Nachprüfung wird aufgehoben.“

AUFGABE

Mit dem geänderten Gewinnfeststellungsbescheid kommt Steinherr am 8.9.03 um 18:00 Uhr zu StB Funk in Garmisch mit der Bitte zu prüfen, ob ein Einspruch gegen die Feststellung der Besteuerungsgrundlagen überhaupt (noch) zulässig sei, wie man diesen heute am 8.9.03 noch am besten einlege, und ob vielleicht der rechtzeitige Eingang beim FA Garmisch-Partenkirchen ausreichen würde.

Alle VAe waren mit zutreffender Rechtsbehelfsbelehrung versehen. Sowohl das FA Starnberg als auch das FA Garmisch-Partenkirchen haben ihre Telefaxgeräte abgeschafft und geben auch keine E-Mail-Adressen auf ihrer Website oder auf ihrem Briefkopf an.

Erstellen Sie ein Gutachten über die Fragen des C. S.

Die materiell-rechtliche Rechtsauffassung des Außenprüfers ist als richtig zu unterstellen.



VIDEO AUF KNOLL DIGITAL

Besprechung Übungsfall VerfR 06 – v14573

LÖSUNGSHINWEISE ZUM ÜBUNGSFALL	Punkte	
	Soll	Ist
Zulässigkeit des Einspruchs Der Einspruch ist zulässig, wenn er statthaft ist, frist- und formgerecht eingelegt wird und der EF eine Beschwer geltend macht.		
I. Statthaftigkeit Der EF wehrt sich mit seinem Einspruch gegen den geänderten Gewinnfeststellungsbescheid 01. Bei dem Gewinnfeststellungsbescheid – auf den nach § 181 Abs. 1 Satz 1 AO die Vorschriften über die Durchführung der Besteuerung entsprechend anzuwenden sind – des FAs Starnberg handelt es sich um eine gesonderte Gewinnfeststellung nach § 180 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. b AO. Dabei handelt sich um einen VA in Abgabenangelegenheiten , § 118 Satz 1 AO, § 155 Abs. 1 Satz 2 AO. Damit gelten gem. § 1 Abs. 1 AO alle Vorschriften der AO, da der Gewinnfeststellungsbescheid Grundlage für die bundesgesetzlich geregelte Einkommensteuer ist, die durch die Landesfinanzbehörde Finanzamt, § 6 Abs. 2 Nr. 5 AO, verwaltet wird. Gegen den Gewinnfeststellungsbescheid ist der Einspruch statthaft gem. § 347 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 AO.	1	
II. Frist² Der Gewinnfeststellungsbescheid wurde am 4.8.03 zur Post gegeben. Nach § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO gilt der Bescheid am vierten Tag nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben; dies ist der 8.8.03. Die Einspruchsfrist beginnt daher mit Ablauf des 8.8.03. Nach § 355 Abs. 1 AO beträgt die Einspruchsfrist einen Monat. Sie endet nach § 108 Abs. 1 AO; § 187 Abs. 1 BGB, § 188 Abs. 2 BGB mit Ablauf des 8.9.03.	1	
Der Einspruch kann zur Fristwahrung entweder beim Ausgangsfinanzamt Starnberg (§ 357 Abs. 2 Satz 1 AO) oder beim FA Garmisch-Partenkirchen (§ 357 Abs. 2 Satz 2 AO) eingelegt werden. Das FA Garmisch-Partenkirchen ist nach § 19 Abs. 1 AO das für den ESt-Bescheid als Folgebescheid zuständige FA und nach § 357 Abs. 2 Satz 2 AO auch die richtige Anbringungsbehörde. Der Einspruch muss bei einem der beiden Finanzämter noch am 8.9.03 bis spätestens 24:00 Uhr eingegangen sein.	1	
III. Form Nach § 357 Abs. 1 Satz 1 AO ist der Einspruch schriftlich oder elektronisch einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. Zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht wird sich jedoch bei den beiden möglichen Anbringungsbehörden kein Amtsträger finden lassen, der die Erklärung zur Niederschrift entgegennehmen könnte; zu dieser Zeit ist kein FA für den Publikumsverkehr mehr geöffnet.	1	

² Grundsätzlich prüft man die Form vor der Frist. Hier ist es jedoch geschickter, die Frist zuerst zu prüfen. Da die Einspruchsfrist aber um Mitternacht abläuft und der Mandant erst um 18.00 Uhr in die Kanzlei kommt, kann der Einspruch nicht mehr per Niederschrift und auch nicht mehr per Post fristgerecht eingelegt werden.



Auch eine Einlegung des Einspruchs durch ein durch die Post übermitteltes Schreiben kommt nicht mehr in Betracht, da dieses das FA erst am nächsten Tag und damit nicht mehr fristgerecht erreichen würde.	1	
Es wäre C. S. jedoch noch möglich, ein von ihm selbst – oder von StB Funk als seinem Bevollmächtigten (§ 365 Abs. 1 AO i.V.m. § 80 Abs. 1 AO) – verfasstes Einspruchsschreiben persönlich oder durch einen Boten in den Briefkasten einer der beiden o.g. Finanzämter einzuwerfen.	1	
Eine Einlegung des Einspruchs per Telefax ist nicht möglich, da die Finanzämter ihre Telefaxgeräte abgeschafft haben. Unklar ist, ob die beiden Finanzämter den Zugang für die Einlegung des Einspruchs per E-Mail eröffnet bzw. widerrufen haben (§ 87a Abs. 1 AO), so dass die Einlegung des Einspruchs per E-Mail unsicher erscheint. Möglich ist aber die Verwendung eines elektronischen Formulars, das die Finanzverwaltung im Internet (z.B. www.elster.de) zur Verfügung stellt.	1	
IV. Beschwer C. S. macht durch die Einlegung des Einspruchs geltend, er sei durch die Erhöhung des festgestellten Gewinns um 20.000 € beschwert, § 350 AO.	1	
V. Ergebnis Der Einspruch ist zulässig (§ 358 AO), sofern er am 8.9.03 noch bis spätestens 24:00 Uhr entweder beim FA Starnberg oder beim FA Garmisch-Partenkirchen eingeht. Er muss also persönlich oder per Boten in den Briefkasten des FAs eingeworfen, oder durch ein elektronisches Formular, das die Finanzverwaltung im Internet zur Verfügung stellt, übermittelt werden.	1	
GESAMTPUNKTZAHL	9	

III. PRÜFUNGSSCHEMA EINSPRUCH

A. Zulässigkeit (§ 358 AO)

I. Statthaftigkeit (§ 347 AO, § 348 AO)

1. Verwaltungsakt in Abgabenangelegenheiten, § 347 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AO
2. Sonderfall: Untätigkeitseinspruch, § 347 Abs. 1 Satz 2 AO

II. Form und Inhalt

1. Form, § 357 Abs. 1 AO
2. Einspruchsführer erkennbar, § 357 Abs. 1 Satz 2 AO
3. falsche oder fehlende Bezeichnung unschädlich, § 357 Abs. 1 Satz 3 AO
4. Bezeichnung des angefochtenen VA, § 357 Abs. 3 AO
5. Angabe, inwieweit VA angefochten, § 357 Abs. 3 AO (Sollvorschrift)
6. Begründung und Angabe von Beweismitteln, § 357 Abs. 3 AO (Sollvorschrift)

III. Frist (§ 355 Abs. 1 AO, § 356 Abs. 2 AO, § 110 AO)

IV. Beschwer (§ 350 AO) / Rechtsschutzbedürfnis (AEAO zu § 350, Nr. 6)

V. Einspruchsbefugnis bei Feststellungsbescheiden (§ 352 AO)

VI. Verzicht (§ 354 AO) oder Rücknahme (§ 362 AO)

VII. Handlungsfähigkeit des Einspruchsführers (§ 365 AO i.V.m. § 79 AO)

VIII. Ordnungsgemäße Vertretung (§ 365 AO i.V.m. § 80 AO)

bei Unzulässigkeit: „Der Einspruch ist als unzulässig zu verwerfen (§ 358 Satz 2 AO).“

bei Zulässigkeit: „Der Einspruch ist zulässig.“

B. Begründetheit (§ 367 Abs. 2 AO)

I. Rechtswidrigkeit

1. Formelle Rechtmäßigkeit (Verfahren, Form, Zuständigkeit)
2. Materielle Rechtmäßigkeit

II. Rechtsverletzung

bei Unbegründetheit: „Der Einspruch wird als unbegründet zurückgewiesen.“

bei Begründetheit: „Der Einspruch ist begründet.“



IV. PRÜFUNGSSCHEMA WIEDEREINSETZUNG IN DEN VORIGEN STAND (§ 110 AO)

A. Voraussetzungen (§ 110 AO)

I. Versäumung einer gesetzlichen Frist (§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO)

1. gesetzliche Frist = Frist, deren Dauer im Gesetz selbst bestimmt ist
z.B. § 355 Abs. 1 AO, § 172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchst. a AO, § 110 Abs. 2 AO
nicht: Verjährungsfristen (§§ 169 ff. AO, §§ 228 ff. AO)
nicht: verlängerbare gesetzliche Fristen, z.B. Steuererklärungsfristen nach § 149 AO
2. nicht: behördliche Fristen (§ 109 Abs. 1 AO)
Ausnahme: § 364b Abs. 2 Satz 3 AO

II. ohne Verschulden (§ 110 Abs. 1 Satz 1 AO)

1. Vorsatz/Fahrlässigkeit
2. Verschulden des Vertreters wird zugerechnet, § 110 Abs. 1 Satz 2 AO
3. gesetzliche Wiedereinsetzungsgründe, § 126 Abs. 3 AO

III. Antrag auf Wiedereinsetzung (§ 110 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 AO)

1. Antrag, ggf. entbehrlich nach § 110 Abs. 2 Satz 4 AO
2. Antragsfrist
 - a) innerhalb eines Monats nach Wegfall des Hindernisses
 - b) ggf. Wiedereinsetzung in die Wiedereinsetzungsfrist
3. Glaubhaftmachung von Tatsachen zur Begründung des Antrags
4. Nachholung der versäumten Handlung innerhalb Antragsfrist

IV. Jahresfrist (§ 110 Abs. 3 AO)

B. Anspruch auf Wiedereinsetzung

I. Rechtsanspruch auf Wiedereinsetzung

II. Bei Ablehnung der Wiedereinsetzung

Die Ablehnung der Wiedereinsetzung ist nicht selbständig anfechtbar, sondern nur zusammen mit dem zugrunde liegenden Verwaltungsakt durch Einspruch/Klage.